

جامعة إفريقيا العالمية

عمادة الدراسات العليا

كلية دراسات الكوارث والأمن الإنساني



بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان:

أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال.

في الفترة من 1992- 1996م

إعداد الطالب:

عباس محمد يوسف علسو

إشراف:

د. محمد مصطفى عبد الرحمن

1440هـ / 2019م

استهلال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

[سورة الأنفال، الآية 46].

إهـــداء

أهدي هذا البحث:

إلى أمي الحبيبة، بارك الله في عمرها وعملها وجعلها من أهل الجنَّة.

وإلى والدي رحمه الله وأدخله فسيح جناته.

شكـــر وعرفـــان

أشكر الله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله المنة والفضل أن وفقني في هذا البحث شروعاً وكتابةً وإتماماً، فأحمده على نعمه التي لا تُعد.

ثم الشكر والعرفان لجمهورية السودان شعباً وحكومةً.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأسرة جامعة إفريقيا العالمية، كلية دراسات الكوارث والأمن الإنساني. وأخص بخالص شكري وتقديري إلى الدكتور/ محمد مصطفى عبد الرحمن، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ورعاه بالتوجيه والإرشاد فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل الله أن يتقبل عمله ويجعله في ميزان حسناته.

وكذلك أشكر الدكتور عبدالرحيم محمد باسان، العميد السابق لكلية الكوارث والأمن الإنساني، الذي ساعدني في إعداد خطة البحث.

كما أشكر إخواني وأخواتي وجميع أفراد أسرتي الذين قدموا لي الدعم المادي والمعنوي طيلة مسيرتي العلمية.

وأخيراً أسأل الله أن يعظم ويجزل الثواب لكل من عاون أو نصح أو أرشد أو ساهم في إتمام هذا البحث.

المستخلص

تناولت الدراسة **أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال في الفترة من 1992- 1996م**، وهدفت إلى التعرف على أسباب الأزمة الصومالية وتداعياتها الأمنية والإنسانية، واستعرضت جهود منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمة الصومالية، وكشفت عن الدوافع السياسية والمبررات الإنسانية للتدخل الدولي الإنساني في الصومال ووقفت على النتائج المترتبة عنه وخاصة في المجال الإنساني. استعرض الباحث تجربة الأمم المتحدة في الصومال، وذلك للاستفادة منها في مساعدة الشعب الصومالي في سعيه لإعادة بناء دولته واستعادة هيبته وكرامته.

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي ومنهج دراسة الحالة. جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وتحت كل فصل ثلاثة مباحث. تناول الفصل الأول مفاهيم التدخل الدولي الإنساني، والفصل الثاني تناول الأوضاع الإنسانية في الصومال في الفترة من 1992- 1996م، أما الفصل الثالث تناول التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة في الصومال في الفترة من 1992- 1996م. واختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع.

توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: إن أسباب الحرب الأهلية في الصومال تعود إلى عوامل داخلية وخارجية معقدة أبرزها: الطابع الاستبدادي لنظام سياد بري وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الأخير من حكمه، وفشل الفصائل الصومالية في تكوين حكومة وحدة وطنية عقب الإطاحة بنظام سياد بري، إضافة إلى تنافس القوى العظمى للهيمنة على منطقة القرن الإفريقي، إن التدخل الدولي الإنساني في الصومال قام على دوافع سياسية أبرزها محاولة أمريكا إعادة ترتيب الأوضاع السياسية للمنطقة بما يتلاءم مع مصالحها، كما تأثر بتضارب مصالح الدول المتدخلة وخاصة الدول الغربية التي كان لها دوافع سياسية واقتصادية على حساب الاعتبارات الإنسانية. إن التدخل الدولي الإنساني في الصومال نجح في وقف المجاعة التي فتكت بحياة 350 ألف صومالي خلال عامي 1991- 1992م، ولكنه فشل في إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة الصومالية. يوصي الباحث بضرورة الابتعاد عن أي تدخل أجنبي غير مجدٍ وغير مدروس في الصومال، الإلمام بواقع التركيبة الاجتماعية والسياسية للشعب الصومالي قبل القيام بأي محاولة لحل الأزمة الصومالية، اقتناع الأطراف الصومالية بالنظر إلى المصلحة الوطنية بدلاً من المصالح الشخصية، استثمار جهود الصوماليين المخلصين لوطنهم في حل الأزمة باعتبارهم مسؤولين عن تقرير مصير وطنهم.

Abstract

The study aimed to identify the impact of the international humanitarian intervention of the United Nations on the stability of Somalia in the period from 1992 to 1996. The aim was to identify the causes of the Somali crisis and its security and humanitarian repercussions, and reviewed the efforts of the United Nations in solving the Somali crisis, and revealed the political motivations and humanitarian justifications for international intervention Humanitarian situation in Somalia and its consequences, especially in the humanitarian field. The researcher reviewed the United Nations experience in Somalia, in order to use it to help the Somali people in their quest to rebuild their state and restore their prestige and dignity.

The researcher used the inductive method and the case study methodology. The study came in an introduction, three chapters and a conclusion, and under each chapter three questions. Chapter I dealt with the concepts of international humanitarian intervention. Chapter II dealt with the humanitarian situation in Somalia from 1992 to 1996. Chapter III dealt with the international humanitarian intervention of the United Nations in Somalia from 1992 to 1996. The study concluded with a conclusion that included the most important findings, recommendations, sources and references.

The results of the study are as follows: The causes of the civil war in Somalia are due to complex internal and external factors, the most prominent of which are: the tyrannical policy of Siad Barre regime, the deterioration of economic and social conditions during the last decade of his rule, and the failure of the Somali factions to form a government of national unity following the overthrow of Siad Barre, The competition of the great powers to dominate the Horn of Africa and benefit from the strategic location of Somalia. The international humanitarian intervention in Somalia was based on political motives, most notably: America's attempt to rearrange the political situation of the region in line with its interests, and was influenced by the conflicting interests of intervening countries, especially Western countries that were politically and economically motivated at the expense of humanitarian considerations. The international humanitarian intervention in Somalia succeeded in stopping the famine that killed 350,000 Somalis during 1991-1992, but failed to end the civil war and rebuild the Somali state. The researcher recommends the need to stay away from any unproductive and unsystematic foreign intervention in Somalia, whether regional or international, the need to know the social and political structure of the Somali people before making any attempt to resolve the Somali crisis, invest the efforts of the loyal Somalis to their homeland in attempts to resolve the crisis as responsible for self-determination Their home.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
استهلال	أ
إهداء	ب
شكر وعرفان	ج
مستخلص البحث	د
Abstract	ه
فهرس المحتويات	و
المقدمة	
الإطار المنهجي للبحث	1
الدراسات السابقة	7
الفصل الأول: مفاهيم وتعاريف التدخل الدولي الإنساني	
تمهيد	15
المبحث الأول: مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي	16
المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي الإنساني	23
المبحث الثالث: ضوابط وأساليب التدخل الدولي الإنساني	27
الفصل الثاني: الأوضاع الإنساني في الصومال في الفترة 1992- 1996م	
المبحث الأول: خلفية جغرافية وتاريخية عن الصومال	34
المبحث الثاني: أسباب الحرب الأهلية في الصومال	46
المبحث الثالث: الأوضاع الإنسانية قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م	51
الفصل الثالث: التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة في الصومال في الفترة 1992- 1996م	
المبحث الأول: عمليات الأمم المتحدة في الصومال 1992- 1995م	56

المبحث الثاني: نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال	69
المبحث الثالث: أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال في الفترة 1992- 1996م	74
الخاتمة	77
النتائج	79
التوصيات	81
المصادر والمراجع	82
الملاحق	-

المقـــدمة

المقدمة

الإطار المنهجي للبحث:

عانى الصومال من ويلات حرب أهلية نشبت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991م. وأدى الصراع على السلطة إلى مواجهات مسلحة ذات طابع قبلي بين الجبهات المسلحة الصومالية، مما قاد بدوره إلى توقف كافة الخدمات الأساسية وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية، وتوقف عجلة الإنتاج في كافة القطاعات، وحدث نهب واسع للممتلكات العامة والخاصة، وأدى إلى نزوح وهجرة ملايين الصوماليين إلى الخارج، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى حدوث مجاعة حصدت أرواح آلاف الصوماليين وباتت تهدد حياة ملايين من الصوماليين في أنحاء البلاد.

ونتيجة لذلك، ومن منطلق تحمل مسئوليتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستجابة لنداءات المنظمات الدولية غير الحكومية، أطلقت الأمم المتحدة نداء إغاثة إلى كافة دول العالم تناشدهم بالتحرك السريع لوقف الكارثة الإنسانية في الصومال.

ومع استمرار المواجهات المسلحة واشتداد المعارك بين الفصائل المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الصومال، ومع صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المجاعة، بسبب تردي الوضع الأمني، ونهب المسلحين للمساعدات الإغاثية، أصدر مجلس الأمن القرار (794) في 3 ديسمبر 1992م، الذي بموجبه أطلقت الأمم المتحدة عملية قوة العمل الموحدة (UNITAF) ضمّت قوات متعددة الجنسيات قوامها 37,000 من 22 دولة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتأمين وحماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها. وفي غضون مائة يوم انتشرت القوات الأممية في مدن جنوب ووسط الصومال، وقامت بالسيطرة على الموانئ والمطارات الرئيسية وتدفقت المساعدات الإغاثية إلى المناطق المتضررة وأنقذت أرواح الملايين من خطر المجاعة وتم تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة وإن لم يُحسم النزاع بين الفصائل المسلحة بصورة نهائية.

بناءً على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي، واستكمالاً لأهداف العملية الأولى أصدر مجلس الأمن القرار (814) في 26 مارس 1993م الذي ينص على تحويل قوة العمل الموحدة إلى عملية حفظ سلام أممية تتولى الأمم المتحدة قيادتها، وهدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في الصومال، والمساعدة في إقامة حكومة صومالية تتولى إدارة شئون البلاد من

خلال إعادة تأهيل الاقتصاد الصومالي وإعادة اللاجئين وإزالة الألغام وتحقيق المصالحة السياسية وإعادة إنشاء المؤسسات الوطنية وإنشاء قوات شرطة صومالية مؤهلة.

دخلت القوات الأممية في مواجهات مسلحة مع مليشيات تابعة للجنرال محمد فارح عيديد، وذلك عقب محاولة القوات الأممية نزع سلاح المليشيات الصومالية، أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مصرع 23 جندياً باكستانياً وعدداً من المدنيين في العاصمة مقديشو في يوم الخامس من يونيو 1993م. توصلت التحقيقات إلى تحميل الجنرال عيديد مسئولية مهاجمة القوات الأممية بموجب القرار (837) الصادر في 8 يونيو 1993م، وصدرت توجيهات بإلقاء القبض على عيديد ومحاكمته، أعقب ذلك حملة منظمة للقضاء على مليشيات عيديد تضمنت قصف جوي عنيف لمناطق تمركز مليشيات عيديد في مقديشو.

وفي تطور منفصل، وفي ليلة 3 أكتوبر 1993م أغارت القوات الخاصة الأمريكية على منزل عيديد في مقديشو، بدون علم مسئولي الأمم المتحدة[1]، أسفرت العملية عن سقوط مروحيتين ومقتل 18 جندياً من القوات الخاصة وسقوط قتلى من المدنيين، مما أثار غضب الصوماليين.

الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لاحقاً لاتخاذ قرار سحب قواتها من الصومال في مارس 1994م، تلاها سحب بقية الدول قواتها من الصومال، لتنهي الأمم المتحدة عملياتها في الصومال بعد عام في شهر مارس 1995م.

تجدر الإشارة إلى أن مجمل الأوضاع الدولية بعد الحرب الباردة، وعدم اكتمال بلورة مفاهيم وأسس مُوحَّدة للتدخل الإنساني، وتأثر الأمم المتحدة بمواقف بعض الدول الأعضاء، وبيروقراطية هياكل الأمم المتحدة، كلها أمور ساهمت في إخفاق عمليات الأمم المتحدة في الصومال.

مما سبق يمكن القول بأن عملية الأمم المتحدة الثانية انحرفت عن مسارها، نتيجة لسوء التخطيط وتضارب مصالح الدول المشاركة والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، مما أدى إلى تغير نظرة الصوماليين نحو القوات الأممية من قوات حفظ سلام إلى قوات احتلال.

وفي هذا البحث يحاول الباحث إلقاء الضوء على التدخل الإنساني للأمم المتحدة وأثره على الاستقرار في الصومال، وذلك من خلال عمليات الأمم المتحدة الأولى والثانية في الفترة 1992-1995م.

---

[1] – بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من زجاج، مؤسسة الأهرام للنشر، القاهرة، 1999م، ص 125.

مشكلة البحث:

التدخل الإنساني للأمم المتحدة في الصومال قام على أسس وغايات إنسانية تمثلت في إنقاذ أرواح ملايين الصوماليين من خطر المجاعة عقب انهيار الحكم المركزي ودخول البلاد إلى حالة الفوضى الشاملة مع غياب سلطة الدولة. وبموجب قرارات مجلس الأمن رقم (814 ، 837) 1993م التي خوَّلت للقوات الأممية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفي وكالات الإغاثة وتأمين إيصال المساعدات إلى المتضررين، ومع استخدام كافة أشكال عمليات بناء السلام وحفظ السلام وفرض السلام في الصومال، ومع ضخامة عدد القوات المشاركة في العمليات الذي وصل إلى 37,000 جندي، منتشر في أقاليم وسط وجنوب الصومال وتمكنهم من السيطرة على المنافذ البحرية والجوية وتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الصومالية، إلَّا أن الأمم المتحدة لم تنجح في تحقيق الاستقرار في الصومال ووقف الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة الصومالية، ما يعني أن هنالك مشكلات وسلبيات صاحبت هذا التدخل، كان لابد من دراستها والوقوف عليها لمعرفتها وتقييمها.

أسئلة البحث:

1. ماهي أسباب الأزمة الصومالية؟
2. كيف كان الوضع قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م؟
3. ماهي الدوافع السياسية والمبررات الإنسانية للتدخل الدولي الإنساني في الصومال.
4. ماهي النتائج المترتبة على عمليات الأمم المتحدة في الصومال؟
5. هل تأثرت عمليات الأمم المتحدة في الصومال بتضارب مصالح الدول المشاركة في العملية؟
6. هل تحقق الاستقرار بعد خروج القوات الأممية من الصومال، ولماذا؟

أهداف البحث:

1. التعرف على أسباب الأزمة الصومالية وتداعياتها في الفترة من 1991- 1996م.
2. استعراض الدوافع السياسية والمبررات الإنسانية للتدخل الدولي الإنساني في الصومال.
3. الوقوف على نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال في الشأن الإنساني ودراسة الأثر والنتائج.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في تناوله لموضوع شديد الأهمية لبلد ظل يعاني من ويلات حرب أهلية طاحنة استمرت لعقود وما زالت تجلياته مستمرة من الطابع السياسي القبلي إلى الطابع الديني؛ بلد يتطلع شعبه إلى مستقبل أفضل، بوجود حكومة فيدرالية تسعى إلى استعادة السيطرة على أقاليم الصومال وإعادة الأمن والاستقرار، لكنها في أمسّ الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والدول الشقيقة.

يستعرض الباحث تجربة الأمم المتحدة في الصومال للاستفادة منها في مساعدة الحكومة الصومالية في سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال، ويأمل الباحث أن تساعد نتائج هذ البحث قيادة عملية الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM) في بلورة أفضل السبل لمساعدة الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركات المتطرفة التي تحارب الحكومة الصومالية الحالية. كما أن هذا البحث يعتبر إضافة للمكتبة المعرفية وإفادة للباحثين والمهتمين بالشأن الصومالي.

فروض البحث:

1. تعود أسباب الأزمة الصومالية إلى عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تنافس القوى العظمى للهيمنة على منطقة القرن الإفريقي، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال حكم سياد بري، وفشل الفصائل الصومالية في تكوين حكومة وحدة وطنية عقب الإطاحة بنظام سياد بري.
2. قام التدخل الدولي الإنساني في الصومال على دوافع سياسية ومبررات إنسانية.
3. تأثرت عمليات الأمم المتحدة في الصومال بتضارب مصالح الدول العظمى.
4. لم يتحقق استقرار في الأوضاع الأمنية والإنسانية بعد خروج القوات الأممية من الصومال.

منهج البحث:

يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي ومنهج دراسة الحالة.

أدوات البحث:

1. الكتب التي تناولت التدخل الإنساني والمنظمات الدولية.
2. الوثائق والتقارير المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في الصومال.
3. المقالات الصحفية والمنشورات والأوراق العلمية المتعلقة بالشأن الصومالي.
4. الملاحظة.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: التدخل الإنساني للأمم المتحدة في الصومال وأثره على استقرار الصومال في الفترة من 1992- 1995م.

الحدود الزمانية: 1992- 1995م.

الحدود المكانية: جمهورية الصومال بحدودها الجغرافية المعروفة.

مصطلحات البحث:

التدخل الإنساني: (هو لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي إلى استخدام وسائل الإكراه السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد الدولة أو الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان، بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الممارسات)[1].

عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال (UNOSOMI) أبريل 1992- مارس 1993م: هي عملية حفظ السلام التي أطلقتها الأمم المتحدة بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة الصومالية وتوفير الأمن والحماية لموظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية، وتأمين قوافل الإغاثة ومراكز التوزيع في جميع أنحاء الصومال. وبموجب تفويض من مجلس تم تشكيل قوة العمل الموحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية[2].

عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال (UNOSOMII): هي المرحلة الثانية من تدخل الأمم المتحدة في الصومال، وتسلمت الأمم المتحدة قيادة العملية من قوة العمل الموحدة في مارس 1993م- مارس 1995م، وكلفت بتوفير بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية ورصد الأعمال القتالية ومنع استئناف العنف ونزع السلاح من الفصائل المسلحة وإزالة الألغام وإعادة اللاجئين، والمساعدة في بناء الاقتصاد الصومالي وإنشاء حكومة ديمقراطية منتخبة عبر المصالحة بين الفصائل الصومالية[3].

---

[1] – أحمد عبدالله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، مصر، 2005م، ص 134.

[2] – موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت. www.un.org

[3] – موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت. www.un.org

هيكل البحث:

المقدمة:

وتتضمن الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة

الفصل الأول: مفاهيم وتعاريف التدخل الدولي الإنساني

المبحث الأول: مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي

المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي الإنساني

المبحث الثالث: ضوابط وأساليب التدخل الدولي الإنساني

الفصل الثاني: الأوضاع الإنساني في الصومال في الفترة من 1992- 1996م

المبحث الأول: خلفية جغرافية وتاريخية عن الصومال

المبحث الثاني: أسباب الحرب الأهلية في الصومال

المبحث الثالث: الأوضاع الإنسانية قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م

الفصل الثالث: التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة في الصومال في الفترة من 1992- 1996م

المبحث الأول: عمليات الأمم المتحدة في الصومال 1992- 1995م

المبحث الثاني: نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال

المبحث الثالث: أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال في الفترة 1992- 1996م

الخاتمة

النتائج

التوصيات

المصادر والمراجع

الملاحق

الدراسات السابقة

الدراسة الأولى: عبد الرحمن محمد حسين بعنوان **(التدخل الأجنبي وأثره على الصراع في الصومال في الفترة 1990- 2000م)** بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في دراسات الكوارث واللاجئين، معهد دراسات الكوارث واللاجئين، جامعة إفريقيا العالمية، 2003م.

أهداف الدراسة:

1. محاولة فهم وتحليل العوامل التي أدت إلى انهيار مؤسسة الدولة وفشلها في تحقيق غاياتها في الصومال.
2. الربط بين استمرار النزاع وبين أطماع بعض الدول التي لها مصالح في الصومال؛ واستمرارية التدخل الأجنبي ودوره في فقدان الحكومة الصومالية أو عدم القدرة على إعادة إنشائها.
3. عكس القضية الصومالية وتفاعلاتها الإقليمية والدولية.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الشمولي الذي يشمل المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي.

أهم النتائج: من أهم نتائج هذه الدراسة:

- أدى انهيار الحكومة المركزية الصومالية إلى ظهور أطماع دولية وإقليمية تمثلت في الآتي:

أ- على المستوى الدولي: تدخل الأمم المتحدة في الصومال

ب- على المستوى الإقليمي: الحروب والتدخلات الأثيوبية في الأراضي الصومالية.

- آثرت كينيا وجيبوتي ترك المجال مفتوحا أمام التدخلات الأثيوبية في الصومال.
- منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) ومنظمة (إيقاد) لعبا دوراً مسانداً لدور الأمم المتحدة ولم يكن لهما دور مستقل تجاه مشكلة الصومال.

الدراسة الثانية: مصطفى موسى علي بعنوان **(أثر التدخل الدولي الإنساني على السلم والأمن الدوليين، دراسة حالة الصومال)** رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أمدرمان الإسلامية، 2008م.

أهداف الدراسة:

1. تحديد فيما إذا كانت هناك علاقة بين ممارسة التدخل الإنساني وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

2. إبراز الجوانب المختلفة المتعلقة بعملية التدخل الإنساني في الصومال، وتقييم آثار هذا التدخل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج التكاملي، ويشمل المنهج التاريخي، المنهج الوصفي التحليلي، منهج دراسة الحالة.

أهم النتائج:

1. التطورات التي شهده النظام الدولي المعاصر، أثرت بدرجة كبيرة على مبدأ السيادة ومجال تطبيقها، مما أدى إلى تبلور اتجاه يقبل التدخل الدولي على حساب المفهوم التقليدي لمفهوم السيادة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وخاصة بعد الارتباط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
2. التدخل الإنساني في الصومال ترك آثاراً أمنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بالرغم من أن تحقيق الأمن كان يمثل أحد الدوافع الرئيسية لعملية التدخل في الصومال.

الدراسة الثالثة: طارق بادي الطراونة بعنوان **(دور حلف شمال الأطلسي في استقرار دول البلقان، دراسة حالة كوسوفو 1989– 2011م)**. رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2012م.

أهداف الدراسة:

1. التعرف على الواقع الجيوسياسي والتاريخي للبلقان مع إبراز كوسوفو وآثار التدخل فيها.
2. التعرف على سياسات حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة.
3. التعريف بالتدخل الدولي ومعرفة الجدل القانوني والسياسي في شرعية التدخل في دول البلقان، وبيان العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تدخل حلف شمال الأطلسي في إقليم كوسوفو.
4. التعرف على نتائج تدخل حلف شمال الأطلسي في إقليم كوسوفو واستناداً إليه تحديد مستقبل الإقليم.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على مناهج "نظرية النظم" في التعامل مع مدخلات مشكلة البلقان، وماهي المخرجات لدراسة حالة التدخل لحلف شمال الأطلسي في استقلال دول البلقان عامة، وإقليم كوسوفو خاصة. وأيضاً المنهج التاريخي والوصفي التحليلي.

أهم النتائج:

هناك عوامل داخلية وخارجية لتدخل حلف شمال الأطلسي في منطقة البلقان وخاصة في إقليم كوسوفو. أما العوامل الداخلية فتمثلت في ازدياد بؤرة الصراع في البوسنة والهرسك وتأثيرها المباشر في جنوب وشرق أوروبا والبلقان، وكذلك العدوان الصربي على كل من البوسنة والهرسك وكوسوفو. أما العوامل الخارجية فتتمثل في خدمة المصالح الوطنية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وتحقيقها باستخدام القوة وليس من خلال الشرعية الدولية، وتعزيز الهيمنة الأمريكية في المنطقة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بقصد إبعاد روسيا الاتحادية عن المنطقة.

الدراسة الرابعة: تيسير إبراهيم قديح بعنوان: **(التدخل الدولي الإنساني، دراسة حالة ليبيا 2011م)** بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة– فلسطين، 2013م.

أهداف الدراسة:

1. تسليط الضوء على ظاهرة التدخل الإنساني من حيث المفهوم والتطور والأشكال والآليات.
2. التعرف على الأسس القانونية للتدخل الدولي الإنساني في ليبيا بذريعة إنسانية.
3. تحليل تداعيات التدخل الإنساني في ليبيا في ضوء الممارسة الدولية للتدخلات الإنسانية الأخرى.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة.

أهم النتائج:

1. تجاوز تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا الأهداف الإنسانية، إلى تحقيق هدف وهو إنهاء حكم النظام الليبي القائم والوصول إلى منطقة جيوإستراتيجية، وكما انطوت تطبيقاته في بعض المناطق من العالم دون أخرى على إشكالية الانتقائية الازدواجية.

2. ارتبط التدخل الإنساني في ليبيا بنزعات تفكيكية وحركات انفصالية في شرق ليبيا (إقليم برقة) وجنوبها، مما قد يؤدي إلى تفكيك ليبيا إلى دويلات صغيرة.
3. لم يرتبط التدخل الدولي في ليبيا إلى جهود بناء الدولة الليبية، فأي تدخلٍ ناجحٍ يجب أن يمر عبر بناء دولة موحدة قادرة على المحافظة على الاستقرار الأمني والمجتمعي، فليبيا ما زالت تعاني من الصراعات السياسية وهشاشة الوضع الأمني وانتشار المليشيات والسلاح.

الدراسة الخامسة: عفاف بشير عباس عمر بعنوان **(التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، دراسة مقارنة)** رسالة دكتوراه منشورة على الإنترنت، جامعة الرباط الوطني، الخرطوم، 2015م.

أهداف الدراسة:

1. دراسة الجوانب القانونية للتدخل الدولي الإنساني، وأثره على السيادة الوطنية مع التطرق للنظريات القديمة والحديثة التي تتحدث في هذا الشأن.
2. دراسة موقف الفقه الإسلامي من حيث فكرة التدخل الدولي الإنساني ومبدأ السيادة.
3. تسليط الضوء على حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإقليمية.

منهج الدراسة:

اتخذت الباحثة المنهج التحليلي والاستنباطي مع الاعتماد أيضاً على المنهج التاريخي في دراسة تطور القانون الدولي الإنساني والمقارنة بالشريعة الإسلامية كلما اقتضت المعالجة ذلك.

أهم النتائج:

1. إن بعض الدول الكبرى تستخدم هذا المفهوم أحياناً لتحقيق أهداف خاصة بها، ليست بالضرورة أن تتعلق بحماية ضحايا العنف الذي تمارسه الدول، مما يوضح ضرورة السعي إلى تضييق مفهوم التدخل وتقييد استخدامه حتى لا يكون سبباً لانتهاك سيادة الدول.
2. إن التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة خاصة تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تجعل من التدخل مسألة مشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في رأي الكثير من الفقهاء .
3. إن بعض الدول الكبرى تسعى إلى استغلال مفهوم التدخل الإنساني من أجل تحقيق أهداف خاصة بها، لا علاقة لها بحماية السلم والأمن الدوليين.

الدراسة السادسة: أحمد حامد بدر بعنوان **(عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي في الفترة 1990- 2013م).** بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة إفريقيا العالمية، 2015م.

أهداف الدراسة:

1. إظهار العوامل المؤثرة في عدم الاستقرار السياسي في منطقة القرن الإفريقي.
2. محاولة كشف أبعاد التدخل الخارجي والأجنبي خاصة لأمريكا وإسرائيل وإيران في الصراعات الدائرة في القرن الإفريقي ومدى تأثيرها على الأمن القومي العربي.
3. يسعى البحث إلى كشف أسباب الصراعات ووضع الحلول المناسبة لها.

منهج الدراسة: المنهج التاريخي والمنهج التحليلي.

أهم النتائج:

1. إن التعصب والانحياز القبلي له دور في استمرار الصراع القبلي في منطقة القرن الإفريقي.
2. إن التدخلات الخارجية سواءً عن طريق أمريكا أو إسرائيل أو إيران تؤثر سلباً أو إيجاباً في التوازن الإستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي.
3. تعتبر منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ذات بُعد إستراتيجي وعسكري للقوى العظمى لأنها تتحكم في الطريق العالمي لتجارة النفط القادم من الخليج العربي.

الدراسة السابعة: عبد الملك محمد معلم حسن بعنوان **(التدخل الإثيوبي في الصومال وأثره على الاستقرار السياسي في الصومال ودول الجوار في الفترة من 1991- 2007م).** رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية،2016م.

أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى:

إبراز خطورة الصراع في منطقة القرن الإفريقي، مع التركيز على الصراع الصومالي الإثيوبي، كما هدفت إلى إيضاح الآثار السالبة للتدخل الإثيوبي في الصومال، وخاصة بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991م.

منهج الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.

أهم النتائج:

1. الصراع الصومالي الإثيوبي يعتبر من أطول الصراعات في القرن الإفريقي، إذ يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي الذي شهد حروباً بين ممالك الحبشة النصرانية وبين الإمارات الإسلامية التي كانت منتشرة في بعض أجزاء منطقة القرن الإفريقي، وقد استمر هذا الصراع على شكل نزاعات حدودية بين الصومال وإثيوبيا في فترة ما بعد استقلال الصومال 1960م وحتى انهيار الحكومة المركزية 1991م.
2. دأبت إثيوبيا على التدخل في الشأن الصومالي تحت مبررات معلنة وغير معلنة كما أن إثيوبيا تمكنت من التحكم بمجريات الأمور في الصومال في ظل غياب الحكومة المركزية.
3. وقد بلغ التدخل الإثيوبي في الصومال أوجه بالاجتياح العسكري الإثيوبي في الصومال عام 2006/ 2007م تحت شعار "تأييد الشرعية ومكافحة الإرهاب الإسلامي" المتمثل في المحاكم الإسلامية الصومال الذي استطاع دحر تحالف أمراء الحرب المدعومين من قِبل بعض الجهات الأجنبية المعادية للمدّ الإسلامي في القرن الإفريقي ومن بينها إثيوبيا وأمريكا.

التعليق على الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة تبيّن للباحث أنها ذات صلة وثيقة بموضوع البحث، لأن أغلب الدراسات تطرقت لموضوع التدخل الدولي الإنساني وإن اختلفت النماذج. فقد تناول مصطفى موسى أثر التدخل الدولي الإنساني على السلم والأمن الدوليين، كما تناول تيسير إبراهيم قديح التدخل الدولي الإنساني دراسة حالة ليبيا، بينما تناولت عفاف بشير عباس التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، أما طارق بادي الطراونة فتناول دور حلف شمال الأطلسي على استقرار دول البلقان دراسة حالة كوسوفو، أما الباحث عبد الرحمن محمد حسين فقد تناول أثر التدخل الأجنبي على الصراع في الصومال، كما تناول عبد الملك محمد معلم التدخل الإثيوبي في الصومال وأثره على استقرار السياسي في الصومال ودول الجوار.

من حيث الأهداف اتفقت أغلب الدراسات على ثلاثة أهداف: الأول هو إلقاء الضوء على ظاهرة التدخل الدولي الإنساني من حيث المفهوم والتطور التاريخي وصور وآليات الممارسة. والثاني هو التعرف على الأسس القانونية للتدخل الدولي الإنساني، والثالث هو تقييم نتائج التطبيقات الدولية للتدخلات الإنسانية عقب انتهاء الحرب الباردة. ومن حيث المنهج هناك شبه اتفاق بين الدراسات في المنهج المستخدم، حيث استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، إلا أن دراستي تيسير إبراهيم قديح وعبد الملك محمد معلم استخدمتا منهج دراسة الحالة.

ومن حيث النتائج توصلت أغلب الدراسات إلى أن التدخل الدولي الإنساني يتسم بالانتقائية والازدواجية في بعض ممارساته، وأن بعض الدول تستخدم التدخل الإنساني كغطاء لتحقيق مصالح خاصة. كما أن هناك آثار سالبة للتدخل الدولي الإنساني تتمثل في ظهور نزعات انفصالية في بعض الدول واستمرار الصراع في أخرى.

الدراسات السابقة كانت مهمة للباحث، حيث استفاد منها في بناء الإطار النظري للتدخل الدولي الإنساني من حيث المفهوم والتطور التاريخي وصور وآليات الممارسة، إضافة إلى الجدل القانوني القائم حول مشروعية التدخل الدولي الإنساني، كما استفاد الباحث من الدراسات التي تعرضت لنماذج التطبيقات الدولية للتدخل الإنساني في إجراء دراسة الحالة واستخلاص النتائج.

تعتبر هذه الدراسة إضافة للدراسات السابقة، ومع أنها تناولت الجوانب النظرية للتدخل الدولي الإنساني إلَّا أنها ركزت على حالة الصومال من حيث دراسة أسباب الأزمة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، إضافة إلى تقييم نتائج التدخل الدولي الإنساني وأثره على الاستقرار في الصومال.

الفصل الأول

مفاهيم وتعاريف التدخل الدولي الإنساني

المبحث الأول: مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي.

المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي الإنساني.

المبحث الثالث: ضوابط ومعايير وأساليب التدخل الدولي الإنساني.

الفصل الأول

مفاهيم وتعاريف التدخل الدولي الإنساني

تمهيد:

يعد مفهوم التدخل الدولي الإنساني مفهوماً قديماً وحديثاً في آن واحد. فقد استخدمته الدول الأوروبية الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وغيرها من الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات الدينية، كما استعانت به بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية لحماية رعاياها في الخارج وحماية مواطني الدولة محل التدخل.

فالتدخل الدولي الإنساني من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في فقه القانون الدولي العام وكذلك في مواقف الدول. وبسبب ذلك انقسمت الآراء بصدده، وتنوعت ما بين مؤيد له لدرجة وصفه بـــ (حق، وواجب)، ورافض له لدرجة وصفه بـــ (تبرير تقليدي لسياسة العدوان المقنع)، كما ثار المزيد من الجدل نظراً لجملة التطورات التي شهدها النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والتي أثرت على مجمل التفاعلات الجارية بين أعضاء المجتمع الدولي، وعلى طبيعة قواعد السلوك الحاكمة لهذه التفاعلات والمنظمة لها[1].

صدرت دعوات للمطالبة بالتدخل الدولي الإنساني، لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وهذا يعني أن التدخل الدولي الإنساني موجه ضد دولة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان سواء ضد مواطنيها أو رعايا دول مقيمين على أرضها، وبشكل يصدم الضمير الإنساني. وعلى الرغم من أهمية هذا المفهوم في العلاقات الدولية وفي مجال حماية حقوق الإنسان، فإنه يكتنفه الغموض وعدم الدقة، ومما زاد من هذا الغموض تضارب المواقف والآراء بشأن مشروعيته القانونية[2]. وعليه فإن هذا الفصل يسعى إلى توضيح مفاهيم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومشروعيته القانونية وشروطه وأساليبه.

---

[1] – حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص 17

[2] – محمد يعقوب عبدالرحمن، التدخل الدولي الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2004م، ص 27

المبحث الأول: مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي.

مفهوم التدخل الدولي الإنساني:

مما لاشك فيه أن وضع تعريف قانوني وسياسي للتدخل الدولي الإنساني ليس بالأمر اليسير، مرد ذلك أن هذا المفهوم من أكثر المفاهيم إثارة للجدل، بسبب تباين آراء الفقهاء بشأنه، أما سياسياً فهو يمثل انعكاساً لعلاقات القوة في النظام الدولي، فالدولة القوية توظف قدراتها حال تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر من أجل القضاء على مصادره، فما لم توجد مصالح حيوية ستحجم الدول عن اتخاذ القرار بالتدخل أو حتى التفكير في القيام به وتختلف دوافع الدول عند اتخاذ القرار بالتدخل باختلاف مصالحها، فقد يكون التدخل بواعثه سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو لتحقيق مكانة دولية[1].

من ثمّ لابد من التعرض لبعض محاولات تحديد المفهوم التي تناولت التدخل الدولي الإنساني، محاولة منا لضبط المفهوم وصولاً إلى تحديد مفهوم إجرائي له.

يعرف د. محمد طلعت الغنيمي التدخل الدولي الإنساني بأنه: (قيام دولة ما بتنفيذ عمليات عسكرية مسلحة، لإنقاذ رعاياها فوق أرض دولة ثانية لقيام خطر مؤكد ومباشر تتسبب فيه سلطات الدولة الثانية) [2].

ويعرفه الدكتور ممدوح شوقي بأنه: (استخدام القوة العسكرية من قِبل دولة أو مجموعة دول ضد دولة، لغرض توفير الحماية الإنسانية لرعايا تلك الدولة أو لغير رعاياها ما دامت انتهاكات الحقوق الإنسانية ترتكب في تلك الدولة)[3].

كما يعرفه د. حسام أحمد الهنداوي بأنه: (لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام إلى وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد دولة أو الدول التي يُنسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الممارسات)[4].

---

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ب. ت، ص 13.

[2] – محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971م، ص 318

[3] – عبير بسيوني عرفة، التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية: حالة التدخل في العراق (مارس 1991– سبتمبر 1996م) رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1997م، ص 44.

[4] – حسام أحمد محمد الهنداوي، التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م، ص 15

ويقصد بالتدخل الدولي الإنساني (قيام دولة أو مجموعة دول باستخدام القوة العسكرية بهدف حماية مواطني الدولة محل التدخل من المعاملة القاسية التي يتعرضون لها، والتي تتناقض مع معايير العدالة والحكمة التي تعتمده الدولة المتدخلة) [1].

وبالنظر إلى ما قدمه الباحثون بشأن تعريف التدخل الدولي الإنساني، يمكن التمييز بين اتجاهين: الأول: قصر التدخل الدولي الإنساني على حماية رعايا الدولة في الخارج، ولا شأن لهم بتقديم الحماية لمواطني دولة ما يتعرضون للأذى من قِبل دولتهم. أما الثاني: فيربط مفهوم التدخل الدولي الإنساني بالانتهاك الصارخ والجسيم والمنظم لحقوق الإنسان، ومن ثمّ يمكن استخدام القوة المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية التي تتعرض لانتهاكات جسيمة. وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلّا أنهم اختلفوا في تحديد آلية هذا التدخل. وعليه انقسموا إلى تيارين[2]:

التيار الأول: يقصر أنصاره التدخل على استخدام القوة العسكرية من جانب دولة أو مجموعة دول أو عن طريق منظمة دولية بهدف حماية حقوق الإنسان، وحجتم في ذلك، أن الوسائل غير العسكرية كالوسائل السياسية أو الاقتصادية تحتاج إلى وقت لكي تحقق أهدافها الخاصة بإنقاذ الأفراد الذين يتعرضون في دول أخرى للموت، فهذه الوسائل غالباً ما تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة، بسبب اختلافات سياسات الدول المَعنية بمصير هؤلاء الأفراد وتقاطع مصالحها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحد كثيراً من جدوى اللجوء إليها، وتجعل من التدابير العسكرية أمراً لا غنى عنه، لإنقاذ حياة هؤلاء الأفراد.

التيار الثاني: يستند أنصاره إلى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية قبل اللجوء إلى الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف ذلك التدخل، ومرد ذلك أن الاعتماد على الوسيلة العسكرية كوسيلة وحيدة في تنفيذ ذلك التدخل يقلل من شأن التدابير غير العسكرية من خلال تنفيذها له ومن هذه التدابير قطع العلاقات الدبلوماسية، وقف المساعدات الاقتصادية، أو فرض قيود على حركة التبادل لهذه الدولة، الأمر الذي يجعل الدولة المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان تتوقف عن ممارساتها.

ويدخل التدخل الإنساني ضمن مفهوم التدخل وذلك لكونه تصرفاً غير معتاد على صعيد العلاقات الدولية ويؤدي إلى ذات الآثار العامة للتدخل من حيث أنه يؤدي إلى المساس بالسيادة

---

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 14

[2] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 18

والاستقلال وأنه يحصل في سبيل تحقيق غاية محددة وهي حماية حقوق الإنسان وبالتالي يمكن تصنيفه ضمن تصنيف التدخل من حيث الغاية على اعتبار أنه يهدف إلى تحقيق غاية محددة وهي غاية إنسانية، لذلك يقال بأنه (تدخل إنساني) كما يقال عن التدخل الذي يهدف إلى تحقيق غاية اقتصادية بأنه (تدخل اقتصادي).

مما تقدم نستخلص بأن القاعدة الجوهرية للتدخل الإنساني هي أن من حق الدولة الخارجية وربما في بعض الظروف من واجبها التدخل لحماية أناس يقعون ضحايا في بلدان أخرى، وإن كان ما يحصل نزاعاً داخلياً. وفي حين كانت التدخلات الكلاسيكية ذات صفة سياسية وتشمل تدخل دولة إما لفرض إرادتها بالقوة على دولة أخرى أو لمساعدة دولة أخرى، فإن التدخلات الإنسانية تعني تحدياً مباشراً لمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبمعنى أعمق تتجاوز هذه التدخلات اعتبارات صحة أو عدم صحة نزاع ما سياسياً، فما يهم من منظور الدولة أو مجموعة الدول التي تفكر بالتدخل الإنساني أثر النزاع على المدنيين[1].

التطور التاريخي للتدخل الدولي الإنساني:

ارتبط التطور التاريخي لفكرة التدخل الإنساني في القانون الدولي العام ارتباطاً وثيقاً باهتمام القانون الدولي العام بمبادئ حقوق الإنسان، إذ ازداد الاهتمام بالفكرة وازدادت تطبيقاتها بازدياد اهتمام القانون الدولي بالمبادئ الإنسانية، إذ أن من المعروف أن المبادئ الإنسانية ليست مبادئ أصيلة في القانون الدولي العام، غير أن إرادة المجتمع الدولي ارتأت أن يتضمن القانون الدولي البعض من هذه المبادئ وذلك إيماناً منها بأن الإنسان هو الغاية العليا لأي قانون وإن ما تتضمنه القوانين الداخلية قد يكون غير كافٍ لتحقيق غاية الارتقاء بالإنسان. وبزيادة اهتمام القانون الدولي العام بالمبادئ الإنسانية ازداد الحديث عن التدخل وظهرت العديد من التطبيقات له على صعيد العلاقات الدولية[2].

ومن أجل تتبع المسار التاريخي للتدخل الإنساني، لابد من العودة إلى استعراض المراحل التاريخية التي مرّ بها قبل أن يلقى اهتماماً في أوساط الفقه المعاصر، والتي يمكن أن نلخصها في

---

[1] – أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي، دراسة مقارنة، الجنان للنشر والتوزيع، الخرطوم، 2008م، ص 91

[2] – المرجع السابق، ص 92

ثلاثة مراحل هي: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى مروراً بمرحلة عصبة الأمم ثم مرحلة ما بعد إنشاء الأمم المتحدة.

أولاً: التدخل الدولي الإنساني في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى:

إن التدخل الإنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية، فقد عرف القانون التقليدي الذي كان يجيز استخدام القوة واللجوء إلى الحرب كأداة لتسوية النزاعات القائمة بين الدول، إلّا أن تتبع التسلسل التاريخي لحالات التدخل الإنساني يكشف بوضوح أنها اختلفت تطبيقاتها باختلاف مراحل التطور الدولي والقانوني. ويرجع جانب كبير من الفقه أن الجذور التاريخية لمفهوم التدخل الإنساني إلى نظرية (الحرب العالة) التي طرحها (غروشيوس 1583– 1645م) الذي يعد أباً للقانون الدولي وأول من اعترف بحقوق فردية للإنسان على صعيد العلاقات الدولية. ففكرة التدخل الإنساني تعبير عصري عن فكرة قديمة أطرها فقهاء القانون الكنسي وهي فكرة "الحرب العادلة"، فقام (غروشيوس) وهو أشد المتحمسين لفكرة التدخل الإنساني بإعادة صياغة هذه المفاهيم في مؤلفه (قانون الحرب والسلم)، وهو المفهوم الذي يفيد بأنه لا يجوز الالتجاء إلى الحرب إلّا عند الضرورة القصوى وبموجب سبب عادل، ويكون السبب عادلاً إذا كان مقصوداً به رد الظلم وإصلاح الضرر الذي يلحق بالأفراد والجماعات وفي سبيل الدفاع عن القانون والعدالة. أدت نظرية الحرب العادلة وغير العادلة للحد من انتشار الحروب، وتنبيه الدول إلى خطورتها، واتجه المجتمع الدولي تدريجياً إلى نبذها بالبحث عن الحلول السلمية لحل المنازعات الدولية[1].

وكذلك جاء مفهوم التدخل الإنساني ضمن كتابات الفقهاء المسلمين وذلك ضمن مفهوم (الحرب العادلة) والتي تناولها الفقهاء المسلمون في كتاباتهم والتي تعلي وتعتبر مشروعة في نظر الإسلام عند توافر أسبابها، ومن أسباب الحرب العادلة حماية الحرية الدينية والدفاع ضد الأعداء ومنع الظلم وحماية النظام الاجتماعي. وهذه الأسباب تشبه إلى حد ما الأسباب التي تدعو إلى التدخل الإنساني في أيامنا.

وقد نشأت الحاجة إلى فكرة التدخل الإنساني لحماية الأقليات الدينية أو العرقية من قبل الدول المرتبطة مع هذه الأقليات برابطة الدين أو القومية، لما شهدت القرون الوسطى من أعمال حربية

---

[1] – رجدال أحمد، حماية حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، غير منشورة، كلية الحقوق جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 2016م، ص 11.

وصفت رسمياً بأنها ردود أفعال على عدة اضطهادات مورست في حق الأقليات الدينية وذلك مع ازدياد حدة الصرع المذهبي في أوروبا المسيحية، خلال القرن السادس عشر. وامتدت هذه التبريرات لتنفيذ التدخل الإنساني من طرف الدول الأوروبية للتدخل في المناطق الجغرافية الخاضعة لسلطان الإمبراطورية العثمانية لحماية الجماعات المسيحية المقيمة في هذه المناطق، وكان ذلك في عام 1774هـ، ومن ثم تلتها العديد من التدخلات التي قامت بها الدول بشكل منفرد أو جماعي وفي بقاع مختلفة من العالم، وكان من أهم تلك التدخلات: تدخل فرنسا وبريطانيا وروسيا في عام 1825 و 1827م في تركيا بزعم حماية اليونانيين ووقف الاضطهاد الديني للذين يتعرضون إليه من قبل السلطات التركية وفي سنة 1860 تدخلت فرنسا في لبنان على أساس حماية المسيحيين من اضطهاد الدروز لهم، وفي عام 1877 تدخلت روسيا في تركيا بحجة حماية البلغاريين فيها، وتدخلت سنة 1898 الولايات المتحدة في كوبا بزعم وجود اعتبارات إنسانية تدفعها إلى ذلك، وفي سنة 1900 تدخلت الدول الأوروبية الكبرى فضلاً عن اليابان في الصين بحجة وجود سبب إنساني وهو تحرير أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والأجانب الذين احتجزوا من قبل الثوار الصينيين إبان حكم "مانشو".[1]

الأمثلة السابقة تبين لنا أن تلك الفترة كانت حافلة بالتدخلات التي يزعم القائمون بأنها لدوافع إنسانية، وقد كانت سيادة بعض الدول ضحية لهذه التدخلات كالإمبراطورية العثمانية، كما نلاحظ أن أغلب التدخلات الإنسانية في هذه الفترة قامت على أساس حماية الأقليات ورعايا الدول الأجنبية من الاضطهاد، ولم تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها حكومات الدول ضد مواطنيها أو حماية ضحايا النزاعات الداخلية.

ثانياً: التدخل الإنساني خلال فترة عصبة الأمم:

أنشأت عصبة الأمم في عام 1919م، وذلك بعد الحرب العالمية الأولى، وكان من أهدافها استتباب السلم والأمن الدوليين ومنع الحروب، وتنشيط التعاون الدولي. ولم يشر ميثاق عصبة الأمم إلى مبدأ التدخل الإنساني لا بالمنع ولا بالإباحة، ولم يتضمن كذلك نصوصاً مباشرة وخاصة بحقوق

---

[1] – المرجع السابق، ص 12

الإنسان وحرياته الأساسية كما هو الحال في ميثاق الأمم المتحدة، ولكنه أخذ صراحة مبدأ حماية الأقليات وذلك في حالات محددة إذ أن معاهدات حماية الأقليات التي عقدت في عهد عصبة الأمم كانت قد فتحت الباب على مصراعيه لإمكانية حصول تدخلات إنسانية إن أن المادة (12) من عهد العصبة سمحت لأي عضو في مجلس العصبة أني لفت نظر مجلس العصبة إلى أية مخالفة للالتزامات الواردة في المعاهدات، كما اعتبرت المادة ذاتها أن أي خلاف يثور بهذا الخصوص بين الدول والحكومة المعنية يعد نزاعاً دولياً يمكن إحالته إلى محكمة العدل الدولية الدائمة. وعلى الرغم من أن عهد الصعبة أخذ بمبدأ حماية الأقليات بوصفه مبدأ قانونياً، إذ أنه كان من المبادئ الإنسانية الأولى التي عرفها المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن أغلب التدخلات الإنسانية السابقة في عهد عصبة الأمم كانت في حقيقتها تفعيلاً لهذا المبدأ، فإن فترة العصبة لم تشهد تدخلات إنسانية تفعيلاً لمبدأ حماية الأقليات، باستثناء تدخل ألمانيا عسكرياً واحتلال (بوهيميا وموراڤيا) في 1939/3/15م، إذ أن هتلر أن ذلك حصل بهدف وقف الهجمات والاعتداء على حقوق الأقليات وحريتها ونزع سلاح القوات التشيكية والعصابات الإرهابية التي تهدد حياة أفراد الأقليات[1].

ثالثاً: التدخل الإنساني في عهد الأمم المتحدة:

إن التدخلات الإنسانية في عهد الأمم المتحدة تحصل بهدف حماية حقوق الإنسان بشكل عام وليس في سبيل حماية فئات معينة كالأقليات كما كان في السابق، إذ أنه يحصل لحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن كون الفئة أو الجماعات التي تتعرض للاضطهاد أو الانتهاك تشكل أقلية أم أغلبية، ويحصل التدخل لحماية الإنسان دون تمييز، وهذا التوجه يتلاءم مع درجة التطور التي وصلت إليها مسيرة حقوق الإنسان في عهد الأمم المتحدة، إذ أن نظرة القانون الدولي المعاصر إلى حقوق الإنسان أصبحت نظرة إلى الإنسان وليس إلى فئة معينة كالأقليات أو العمال أو الأجانب كما كان الحال في ظل القانون الدولي التقليدي.

والذي يلاحظ في عهد الأمم المتحدة هو أن التدخلات الإنسانية في العقود الأولى من نشأة الأمم المتحدة كانت من قبل دولة أو أكثر ولم تكن هناك توجهات نحو حصول هذا التدخل من قبل الأمم المتحدة بنفسها، غير أنه بحلول عقد التسعينات من القرن العشرين، وبعد انتهاء الحرب الباردة

---

[1] – أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي مرجع سابق، ص 96– 97

وانهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت التوجهات في الأوساط الدولية تتجه نحو إحياء الأصل في قيام الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني بنفسها أو بتفويض منها، ومن أهم التدخلات في عهد الأمم المتحدة ما يلي: التدخل البلجيكي الأمريكي في الكونغو عام 1964م، والتدخل الأمريكي في الدومينيكان عام 1965م، والتدخل الهندي في بنجلاديش عام 1971م، وتدخل تركيا في قبرص عام 1974م، والتدخل في شمال العراق عام 1991م، والتدخل في الصومال ويوغسلافيا عام 1992م، والتدخل في إندونيسيا عام 1999م[1].

[1] – المرجع السابق، ص 98

المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي الإنساني.

يضع التدخل الدولي الإنساني الجماعة الدولية القائمة على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أمام أقسى الاختبارات. وقد التزمت الجماعة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بثقافة حقوق الإنسان التي تحرم الإبادة الجماعية للشعوب، كما تحرم التعذيب والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان إلّا أن هذه المبادئ ذات الطابع الإنساني من شأنها أن تصطدم بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد أفضت هذه الإشكالية إلى بروز اتجاهات فيما يتعلق بتكييف موقف القانون الدولي العام إزاء مسألة مشروعية هذا التدخل. وينطلق كلا الاتجاهين من إطار مرجعي واحد هو ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتضمن عدداً من المواد التي تبيح للدول حق الدفاع عن النفس وحق حماية رعاياها، كما تتضمن أحكام الفصل السابع تدابير عقابية ضد الدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وتجدر الإشارة أنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء القانونيين المعاصرين في مشروعية التدخل الإنساني وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموافقتها، ويدور الخلاف حول مشروعية التدخل أحادي الجانب وبدون موافقة الأمم المتحدة، وذلك عندما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ التدابير القمعية بموجب الفصل السابع من الميثاق، ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أو تمارس أعمالاً تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويعود ذلك الفشل في الغالب إلى اختلاف آراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول تفعيل أحكام الفصل السابع من الميثاق ضد دولة ما، أو عدمه، وذلك نسبة لتعارض مصالح الدول الأعضاء في مجلس الأمن[1].

الاتجاه الأول: أنصار التدخل خارج نطاق الأمم المتحدة

يرى أنصاره بأن بعض مواد الميثاق تقر بالتدخل الدولي الإنساني أحادي الجانب، والمواد التي تؤكد على ذلك هي على النحو الآتي:

---

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 33

1/ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية على "أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

يؤكد TESON أن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات فعالة يعطي للدول الحق الشرعي الفردي للتدخل، لرفع المعاناة الإنسانية استناداً إلى نص الفقرة أعلاه[1].

2/ تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية على أن "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يفرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".

يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الفقرة أعلاه تسمح للدول بالتدخل بشكل فردي في حال انتهاك حقوق الإنسان في دولة ما، ومن ثمّ تخرج هذه الحقوق من اختصاص السلطان الداخلي إلى اختصاص السلطان الدولي، لذا فإن التدخل للدفاع عن حقوق الإنسان ينسجم مع نص هذه الفقرة.

3/ تنص المادة الحادية والخمسون على "أن ليس في هذا الميثاق ما يضعف أوي نتقص الحق الطبيعي للدولة، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً".

اعتمد فقهاء هذا الاتجاه على نص هذه المادة، لتبرير التدخل لصالح الإنسانية والتدخل الدولي الإنساني أحادي الجانب، إذ أن هذه المادة لا تبيح فقط اللجوء إلى القوة في حالة عدوان مسلح، وإنما حافظت أيضاً على قاعدة عرفية كانت موجودة قبل تبني ميثاق الأمم المتحدة، وهذه القاعدة تسمح لدولة من الدول بالتذرع بنظرية التدخل لصالح الإنسانية لحماية رعاياها في الخارج.

4/ استند أنصار هذا التيار في تسويغه إلى نص المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص المادة الخامسة والخمسون على ما يأتي: "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسة على احترام المبدأ

---

[1]- المرجع السابق، ص 34

الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على: تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. تيسير الحلول للمشكلات الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل به، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً".

أما المادة السادسة والخمسون تنص على: يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين".[1]

الاتجاه الثاني: يرفض التدخل الدولي الإنساني خارج إطار الأمم المتحدة:

اعتمد أنصار هذا الاتجاه أن المادة الثانية الفقرة الرابعة، لا تبيح التدخل الدولي الإنساني أحادي الجانب، لأن استخدام القوة لتحقيق أهداف إنسانية من غير موافقة الأمم المتحدة يعد تجاوزاً على استقلال الدولة وانتهاكاً لاستقلالها ولتكاملها الإقليمي، فمقاصد الميثاق حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع استخدام القوة خارج إطار الأمم المتحدة.

يؤكد أنصار هذا الاتجاه أن استخدام القوة دون تفويض الأمم المتحدة بغض النظر عن البواعث الأخلاقية تشكل سابقة خطيرة، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة استخدام القوة، بما يؤدي إلى تصعيد العنف والفوضى الدوليين، ويضعف حماية حقوق الإنسان، وأن هذا التدخل دون موافقة الأمم المتحدة يتناقض تماماً مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك لا يمكن وصف التدخل الدولي الإنساني احاديث الجانب بأنه استثناء من حظر استخدام القوة الوارد في الميثاق، كما أنه لا يمكن القبول بأن هذا التدخل يستند على قاعدة عرفية أو أنه تطوير لقانون جديد يغير القانون الحالي، لأن قاعدة حظر استخدام القوة تنبثق من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي تسمو مواده على سائر الاتفاقيات والممارسات المعارضة معه بغض النظر عن دخولها حيز التنفيذ فضلاً عن أن حظر

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 36

استخدام القوة يمثل قاعدة قانونية آمرة يتطلب تغييرها صدور قاعدة جديدة، وهو ما يتطلب تعديل الميثاق على أساس قاعدة الأوضاع المتساوية بين القواعد الآمرة[1].

يرى الدكتور حسام حسان أن هدف الميثاق حفظ السلم والأمن الدوليين ولو افترضنا حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، فإن أي استخدام للقوة لابد أن يكون بموافقة الأمم المتحدة، لإزالة الأسباب التي تهدد ذلك الأمن والسلم، وأن تفسير عبارة "أو على أي وجه يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة" بأنها تسمح بالتدخل الدولي أحادي الجانب، فإن هذا التفسير لا يتفق مع هدف واضعي الميثاق[2].

بناءً على ما تقدم، رفضت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية النشاطات العسكرية الأمريكية في نيكاراجوا الحجة الأمريكية القائلة بأنها تستخدم القوة العسكرية لاحترام حقوق الإنسان، وقد ردت المحكمة على هذه الحجة بالقول، إن استخدام القوة لاحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون الوسيلة الفعالة للدفاع عن هذه الحقوق، وأوضحت المحكمة أن تذرع الولايات المتحدة الأمريكية باحترام حقوق الإنسان صعب التحقيق مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتلغيم موانئ نيكاراجوا ودفع عصابات الكونترا إلى تدمير المنشآت الكهربائية.

من الواضح أن التدخل الدولي الإنساني بشكل عام مثار جدل قانوني بين الباحثين، هذا وضع طبيعي ما دام هذا التدخل أقرب لمراعاة اعتبارات المصالح في العلاقات الدولية أكثر من الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. وعليه يمكن القول أن التدخل الدولي الإنساني الأحادي الجانب لا يتسق مع ما قررته قواعد القانون الدولي من احترام السيادة الوطنية، لما فيه من تجاوز على هذه السيادة، وإهماله الرجوع للأمم المتحدة لأخذ موافقتها الصريحة قبل الإقدام على أي سلوك أحادي الجانب، إذ أن الجماعة الدولية قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة إطاراً قانونياً ينظم العلاقات فيما بينها، وعليه يصبح أي سلوك أحادي الجانب مهما كانت دوافعه الإنسانية غير قانوني إذا مورس خارج نطاق الأمم المتحدة[3].

---

[1] – المرجع السابق، مرجع سابق، ص 37

[2] – حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 201

[3] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 40

المبحث الثالث: ضوابط وأساليب التدخل الدولي الإنساني

عند الحديث عن ممارسة التدخل الدولي الإنساني المشروع ينبغي الوقوف عند مجموعة من الضوابط والشروط التي هي في الأصل غير جامعة ولا مانعة، إلا أنه يتعين توافرها قبل الترخيص بالتدخل لضبطه قانونياً وسياسياً، بحيث يحول ذلك دون الاستخدام الذرائعي للتدخل، وفي ظل معايير تلقى إجماعاً دولياً، وهذه الضوابط والمعايير هي[1]:

1- تحديد الحالات التي تبيح التدخل الإنساني فقط في الحالات الخطيرة المؤدية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لاسيما حالات القتل الجماعي وأعمال الإبادة الممنهج للمدنيين وتمارس بسياسية منهجية، وعلى نحو يؤدي إلى انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

2- ألا يكون التدخل الإنساني في شكله العسكري، إلّا المرحلة الأخيرة بعد استنفاذ الوسائل السلمية في وجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

3- ضرورة أن يمر التدخل بالمراحل التالية:

- إعطاء الفرصة للدولة المعنية لحل المشكلات الداخلية بنفسها.
- ألا يكون إلّا بناءً على الإرادة الجماعية للتنظيم الدولي سواء كان إقليمياً أو دولياً.
- إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة لبحث المشكلة داخل مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
- ألا تستخدم القوة إلّا وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب، أي أن تكون حجم القوة المستخدمة وفترة وجودها متناسبة مع الهدف الأساسي، وأن تنسحب القوة فور تحقيق هذا الشرط.
- ألا يكون من بين أهداف التدخل، السعي لإحداث تغيير في هيكل السلطة في المجتمع محل التدخل، مما قد يفيد طرفاً داخلياً معيناً لمصلحة أطراف أخرى، وأن يكون محكوماً بهدف أساسي وهو التوكيد على احترام حقوق الإنسان وليس أي هدف آخر.
- ألّا يؤدي هذا التدخل إلى إحداث أضرار أو مخاطر تتجاوز الهدف المقصود منه، كأن يؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، أو يؤدي للفوضى وعدم الاستقرار، على نحو ما حدث في حالة الصومال.

---

[1] – عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي، تقديم صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م، ص 472.

- أن يلجأ المجتمع الولي بعد عمليات التدخل إلى بناء السلام وتوفير الدعم اللازم للهياكل التي توطد استقرار الأوضاع وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

واستجابة للتحديات التي واجهها المجتمع الدولي في العديد من حالات التدخل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان من أعضاء المنظمة عام 2000م بلورة تصور مشترك بين كافة الدول حول التدخل الإنساني وذلك سياق التوفيق بين سيادة الدولة وسيادة الشعب، واستجابة لذلك قام وزير الخارجية الكندي حينذاك بتشكيل "اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول" تضم عدة شخصيات (رؤساء دول ورؤساء وزراء سابقين، وممثلين للأمم المتحدة) وقد أصدرت اللجنة تقريرها سنة 2001م، وكان موضوع التقرير (مسؤولية الحماية The Responsibility to Protect) حيث أكدت فيه على ثلاثة مبادئ أساسية[1]:

المبدأ الأول: هو استخدام مفهوم "المسؤولية الدولية للحماية بدل التدخل الإنساني" لتجنب ما قد يثيره التعبير من مخاوف السيطرة والهيمنة وانتهاك السيادة الوطنية.

المبدأ الثاني: يتعلق بوضع مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة وعلى المستوى الدولي تحت سلطة مجلس الأمن لتفادي التحرك الانفرادي.

المبدأ الثالث: يركز على أن عملية التدخل لأغراض "الحماية الإنسانية" يجب أن تتم بجدية وكفاءة وفاعلية وبناءً على سلطة مباشرة مسؤولة ضمن إطار الشرعية الدولية.

وقد حدد التقرير في هذا الإطار إلى معايير رأى أنه من الضروري الاحتكام إليها في عمليات التدخل القسري وهي[2]:

1/ القضية العادلة: يجب اعتبار التدخل العسكري بهدف الإنسانية كعملية استثنائية وغير عادية، ولكي يكون مبرراً يجب أن يحصل ضرر خطير وغير قابل للإصلاح يصيب البشر سواء أن يكون حاصلاً أو مهدداً بالحصول في أي وقت.

---

[1] – إدريس لكريني، التدخل في الممارسة الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير، في العولمة والنظام الدولي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، 2004م، ص 67.

[2] – تقرير مسؤولية الحماية، اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، ديسمبر 2001م، ص112.

2/ الإذن الصحيح: ليس ثمة هيئة أفضل أو أنسب من مجلس الأمن قبل القيام بأي تدخل عسكري لأغراض الحماية البشرية، وليست المهمة إيجاد بدائل لمجلس الأمن كمصدر للإذن، وإنما جعل مجلس الأمن يعمل بصورة أفضل مما عمل.

3/ النية الصحيحة: إن الهدف الأول للتدخل، مهما كانت الأسباب الأخرى التي تدفع لمشاركة الدول الأخرى، هو وقف أو تجنب الآلام البشرية، ولتحقيق مبدأ النية الحسنة على أفضل وجه، فإن التدخل الإنساني يجب أن يتم على أساس جماعي، لا على أساس بلد منفرد.

4/ الملجأ الأخير: إن التدخل العسكري لا يمكن تبريره إلا عندما يتم استنفاذ كل الخيارات غير العسكرية لمنع حدوث أزمة إنسانية أو لحلها سلمياً إن حدثت.

5/ التناسب: إن التدخل العسكري المتوقع بحجمه ومدته وشدته يجب أن يتوافق مع الحد الأدنى لتحقيق هدف الحماية الإنسانية المحدد، إذ يجب أن تكون الوسائل متناسبة مع الغايات، وأن يتم مراعاة قواعد القانون الدولي مراعاة تامة في هذه الأوضاع.

6/ الاحتمالات المعقولة: لا يمكن تبرير العمل العسكري إلّا إذا كانت أمامه فرصة معقولة للنجاح، أي وقف أو تجنب ارتكاب الفظائع أو المعاناة التي أدت إلى التدخل في المقام الأول، فلا مبرر للتدخل العسكري إذا لم يتسن تحقيق حماية فعلية، أو إذا كان من المرجح أن تكون عواقب التدخل أسوأ من عواقب عدم اتخاذ أي إجراء [1].

---

[1] – المرجع السابق، نفس الصفحة.

أساليب التدخل الدولي الإنساني:

إن التدخل الإنساني يسعى إلى وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعليه فإن تحقيق هذه الغاية لا يتم إلّا باستخدام القوة، للتأثير في الجهة المرتكبة للانتهاكات وإجبارها على الكف عنها، واستخدام القوة لا يقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل يشمل كافة وسائل الضغط والإكراه ومنها القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، التي من شأنها تحقيق الغاية من التدخل الإنساني.

وبناءً عليه، فإن التدخل الإنساني يمكن أن يأخذ ثلاثة أساليب، حسب وسيلة القوة المستخدمة، وهي التدخل الإنساني السياسي أو الاقتصادي أو العسكري.

1/ التدخل الإنساني سياسياً:

يعتبر اتباع الطرق السياسية والدبلوماسية من وسائل الضغط التي تستخدم للتأثير في إرادة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لإجبارها على وقف تلك الانتهاكات والامتناع عن الاستمرار بها. ويعد اللجوء إلى هذا الأسلوب من السبل الفاعلة لتحقيق الغاية من التدخل الإنساني، إذ أنه قد يكون لهذه الوسائل تأثير كبير في إرادة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عند استعمال تلك الوسائل من قبل منظمات دولية كالأمم المتحدة.

ويتم التدخل الإنساني سياسياً باتباع عدة طرق منها[1]:

أ. تقديم الجهة المتدخلة لطلبات تحريرية أو مذكرات إلى الجهة المتدخل ضدها، تتضمن تكليفها بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو السير على خطة معينة. وعدم استجابة الطرف المتدخل ضده لمطالب الجهة المتدخل قد يؤدي إلى إساءة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ب. ويمكن أن يكون التدخل السياسي عن طريق توجيه دعوة لعقد مؤتمر يتقرر فيه ما يطلبه الطرف المتدخل.

ج. يمكن أن يكون على شكل احتجاج دبلوماسي تتقدم به البعثة الدبلوماسية أو البعثات الدبلوماسية لجهة أو الجهات الدولية المتدخلة.

---

[1] – أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي، مرجع سابق، ص 124

د. قرارات الإدانة والشجب التي تصدر عن المنظمات الدولية الممثلة للمجتمع الدولي كالأمم المتحدة ضد دولة ما، والتي تعبر عن الرأي العام العالمي، وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرف فعالية للتدخل الإنساني السياسي.

ومن أمثلة هذا النوع، تدخل الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر دبلوماسياً في بلغاريا وأرمينيا وذلك في مواجهة الدولة العثمانية، وتدخل الأمم المتحدة بإدانة سياسة الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا وإسرائيل[1].

2/ التدخل الإنساني اقتصادياً:

تعتبر وسائل الضغط الاقتصادي من وسائل الإكراه التي من شأنها أن تؤثر في إرادة الجهة التي تُستعمل ضدها، وذلك لما للاقتصاد من أهمية في جوانب الحياة المختلفة، وتأثير الأساليب الاقتصادية كتأثير الأساليب السياسية، إذ أنه يؤدي إلى التأثير في إرادة الجهة المنتهكة لحقوق الإنسان. وتشمل وسائل الضغط الاقتصادي كل وسيلة ذات طابع اقتصادي يستخدمها الطرف المتدخل، ومن أهم هذه الوسائل فرض المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي ومنع التصدير والاستيراد ومنع مرور البضائع وتجميد الأموال والبضائع في الخارج والامتناع عن منح القروض أو منحها بشروط قاسية، وغيرها من الوسائل الاقتصادية.

أجاز ميثاق الأمم المتحدة في مادته (41) صلاحيات فرض مثل هذه العقوبات إلى مجلس الأمن وأن يطلب من الأعضاء في هذه المنظمة تطبيق هذه التدابير.

ويمتاز الأسلوب الاقتصادي بأنه سلمي وهو أكثر تحضراً من الأسلوب العسكري، وتأثيره أكبر من تأثير الأسلوب السياسي، فللاقتصاد دور كبير في إضعاف قدرات الجهة المتدخل ضدها وبالتالي التأثير المباشر في إمكانياتها في الاستمرار في انتهاك حقوق الإنساني.

ولكن في الوقت نفسه، من الممكن أن يكون للأسلوب الاقتصادي نتائج سلبية إذ أنه قد يؤدي إلى الإضرار بأطراف أخرى غير الأطراف المستهدفة منه، ففرض العقوبات الاقتصادية مثلاً، يؤدي إلى الإضرار باقتصاديات الدول الفقيرة التي تلتزم بفرض هذه العقوبات على الجهات المستهدفة، وفي الدولة الهدف نفسها والتي من المرجح أن يكون الحكم فيها غير ديمقراطي، فإن عبء العقوبات

---

[1] – المرجع السابق، ص 126

الاقتصادية سيثقل كاهل المحرومين والفقراء والأبرياء في حين تبقى الحكومات أو الأشخاص المستهدفين بالأساس من فرض العقوبات بحالة جيدة.

3/ التدخل الإنساني عسكرياً:

يعد التدخل العسكري من أكثر الأساليب استعمالاً على صعيد العلاقات الدولية، وذلك لما يتسم به من إمكانية الحسم والقدرة الكبيرة على التأثير لتحقيق النتائج المرجوة، ولسرعة اتخاذه وسرعة تحقيق النتائج عن طريقه، ويكون التدخل بهذا الأسلوب إما باستخدام القوات المسلحة أو بالتهديد باستخدامها.

ومن التطبيقات المهمة للتدخل الإنساني عسكرياً التدخل الأوروبي العسكري مع اليابان في الصين سنة 1900م وذلك لإنقاذ أرواح الأجانب المحتجزين من قبل الثوار الصينيين بعد قيام ثورة البوكسر. وكذلك التدخل البلجيكي في الكونغو عام 1960، والتدخل العسكري الأمريكي – البريطاني في شمال العراق عام 1991، وتدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو عام 1999، والتدخل باسم الأمم المتحدة في إندونيسيا بشأن الوضع في تيمور الشرقية عام 1991.

ويؤخذ على التدخل الإنساني عسكرياً أنه قد يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية، كبيرة، سواء من طرف الجهة المتدخلة أو الجهة المتدخل لأجلها، وهذا بالتأكيد لا ينسجم مع الغاية من التدخل الإنساني وهي حماية الإنسان[1].

[1] – أنس أكرم العزاوي، المرجع السابق، ص 127

الفصل الثاني:

الأوضاع الإنسانية في الصومال في الفترة 1992- 1996م.

المبحث الأول: خلفية جغرافية وتاريخية عن الصومال.

المبحث الثاني: أسباب الحرب الأهلية في الصومال.

المبحث الثالث: الأوضاع الإنسانية قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م.

المبحث الأول: تاريخ وجغرافية الصومال.

نبذة جغرافية عن الصومال:

تقع الصومال شرقي القارة الإفريقية، وتسيطر على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبذلك تحتل طريق المرور الشرقي من القارة الإفريقية المعروف بالقرن الإفريقي، ويشكل الصومال شبه جزيرة مثلثة تمتد من خليج (تاجورا) على ساحل البحر الأحمر بخليج عدن حتى رأس جاردفوي (رأس عسير)، ومنه عبر ساحل المحيط الهندي إلى الجنوب حتى منصب نهر تانا ثم تتجه شمالاً عبر الحدود الغربية لمنطقة هرر حتى الساحل الخليجي المحاذي لباب المندب.

وتقدر مساحة جمهورية الصومال حوالي 640 ألف كم2. ويحد جمهورية الصومال من الجهة الشمالية كل من خليج عدن وجمهورية جيبوتي التي تشارك الصومال حدودا يبلغ طولها حوالي 58 كم، ومن الجنوب تحدها دولة كينيا التي تشارك الصومال حدودا تبلغ حوالي 678 كم، ومن الشرق يحدها المحيط الهندي، أما من الغرب فإثيوبيا، ويبلغ طول الحدود الصومالية الإثيوبية حوالي 1590كم.

ويطل الصومال على جهتين بحريتين: إحداهما على المحيط الهندي وتمتد من جنوب خط الاستواء عند الحدود الجنوبية للصومال إلى رأس جاردافوي بمساحة تبلغ حوالي 2000 كم، أما الجبهة الثانية فهي أقل طولا عن خليج عدن تبدأ من رأس جاردافوي حتى مدينة زيلع، وتشغل مساحة تبلغ طولها حوالي 1000 كم تقريباً[1].

أما التحديد الفلكي للموقع الصومالي فإنه ينحصر ما بين درجة عرض 2 جنوب خط الاستواء حتى درجة عرض 12 شمالا، وبين خطي طول 33 إلى 42 شرقاً وبذا وقع نصيب الموقع الصومالي من ضمن نطاق المنطقة المدارية الحارة، والموقع النسبي للأراضي الصومالية من تدرجات اليابس والماء ومحاذاته للمحيط الهندي له آثاره الواضحة في وقوع الصومال تحت دورة نشطة ترتكز على حركة الرياح الشمالية الجافة الموسمية الجنوبية كما أن شكل الساحل الموازي للرياح يؤدي إلى قلة الأمطار، خاصة وأن الأراضي الصومالية تقع في ظل هضبة أثيوبيا، وبمعنى آخر، وقعت الأراضي الصومالية بما يعرف جغرافياً بمنصرف الرياح الجنوبية الغربية والتي تفرغ حمولتها غربي

---

[1] – محمد عبدالغني سعودي، المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 1982م، ص 86.

الصومال، وتتجه نحو الشرق وهي جافة، ومن ثمّ فإن كمية الأمطار في الصومال تتراوح ما بين 5 ملم إلى 600 ملم في أغلب الأحوال.

إذاً يتضح مما سبق أن الموقع وبجميع أبعاده الفلكية والجغرافية تضافرت على جعل إقليم الصومال من ضمن النطاق المداري الجاف وشبه الجاف في معظم أقاليمه ما عدا الأطراف الجنوبية والواقعة على ضفاف الأنهار.

وتعتبر الحرارة في الصومال مرتفعة نسبياً وذلك بوقوعها في إقليم خط الإستواء وتتراوح ما بين (21 – 39 درجة مئوية) وتبلغ الحرارة قمتها العظمى في فصل الصيف، وترتفع درجة الحرارة كلما اتجهنا نحو الساحل وخاصة الساحل المحصور بين سلاسل جبال غولس وخليج عدن وتنخفض كلما اتجهنا نحو الداخل لاسيما في الجنوب[1].

ومن حيث التضاريس فإن الأراضي الصومالية تختلف من بقعة لأخرى ولكن على الأغلب فإن الطابع الهضبي هو الذي يسود الأراضي الصومالية. ويشير الباحثون المختصون في هذا الشأن إلى أن حوالي ثلث المساحة الكلية للأراضي الصومالية يغلب عليها الطابع الهضبي، بينما تسود السهول معظم المناطق الجنوبية، وفي حين أن الجبال تمتد على الشريط الطبيعي المنحصر في الشمال بصورة موازية للبحر، وتعتبر تلك الجبال امتداداً لهضبة الحبشة المرتفعة.

وتنحدر السلاسل الجبلية إلى جهة الشمال والجنوب كما ينحدر السطح نحو خط الساحل في الشرق، وتدريجياً نحو الجنوب، وينحصر بين الساحل والسلسلة الجبلية في الشمال سهول ساحلية ضيقة، وتضيق كلما اتجهنا نحو الجنوب إذ يبلغ أقصى اتساعها في المناطق المجاورة لمنطقة جوبا والتي يخترقها نهر (جوبا) أكبر الأنهار الدائمة الجريان في الصومال[2].

وتبعاً لتباين المناخ وتنوعه في الصومال وفق التضاريس الموجودة في المنطقة والعوامل الأخرى المؤثرة في المناخ فان الموارد المائية تتأثر بهذا التباين من حيث الوفرة والندرة.

وتنقسم موارد المياه في الصومال إلى ثلاثة أقسام أولها: الأمطار، ثانيها المياه السطحية، سواء كانت أنهاراً دائمة الجريان أو أودية فصلية، ثالثها: المياه الجوفية.

---

[1] – محمد عبدالغني سعودي، المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية، ص 171

[2] – المرجع السابق، نفس الصفحة.

الأمطار: وهي المورد الأول وتعتبر في الصومال أهم الموارد إذ يعتمد عليها السكان في كثير من أنشطتهم الاقتصادية والحيوية من زراعة ورعي وشرب، وتتميز الأمطار في الصومال بوجود فصلين يمتد الأول منهما من أبريل حتى يونيو ويسمى في اللهجة المحلية (غوء، الربيع) والثاني يمتد من أكتوبر حتى ديسمبر ويسمى في (دير، الخريف) ويفصل بين الفصلين المطريين شهور شبه جافة.

أما المياه السطحية فإنها تتحدد بحجم المياه الجارية في الأودية وكمية المطر السنوي، ومقدار المياه المفقودة في عمليتي التبخر والتسرب، وكذلك استمرارية المجاري المائية أو عدم استمراريتها طوال السنة وتنقسم المياه السطحية في الصومال إلى أنهار دائمة الجريان وأودية فصلية، وأهم الأنهار الدائمة الجريان في الصومال تتمثل في:

1/ نهر شبيلي: وهو نهر دائم الجريان تنشأ من وسط الهضبة الحبشية وتقدر بمساحة حوضه نحو 300.000 كم2، يقع منها في إثيوبيا نحو 12000 كم2 بينما المساحة الباقية تدخل في إطار الأراضي الصومالية هذا التقدير وفق الحدود الدولية المرسومة ما بين إثيوبيا والصومال، ويبلغ طول مجرى النهر نحو 1500كم من منابعه في إثيوبيا حتى مصبه قرب ساحل المحيط الهندي.

2/ نهر جوبا: الذي يصل طوله إلى 1600 كم ويقع الجانب الأكبر من حوضه داخل الأراضي الإثيوبية.

أما المياه الجوفية فإنها تشكل قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة للصومال، إذ يستخدم لأغراض حيوية متنوعة من سقي ورعي، وتغطي المياه الجوفية في الصومال نحو نصف نقاط الحصول على المياه الريفية سواء كانت بواسطة الآبار أو الينابيع وتنتشر الآبار في الصومال انتشاراً واسعاً[1].

إن تقدير عدد السكان في الصومال بدقة أمر بالغ الصعوبة، وذلك لارتفاع نسبة الرعاة الذين هم في تجوال مستمر بحثاً عن الماء والكلأ، بالإضافة إلى غياب الأجهزة الحديثة المتخصصة وكذلك غياب حكومة المركزية. وقد أجري أول تعداد للسكان في الصومال بعد الاستقلال في عام 1975 تحت إشراف الأمم المتحدة حيث بلغ عدد السكان خمسة مليون نسمة، ويقدر عدد سكان الصومال نحو 9,832,017 نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة. وتتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلي

---

[1] – السيد الحسيني، موارد المياه في الصومال، 1982م، القاهرة، ص 212.

أخرى وتتميز الأجزاء الجنوبية من البلاد بارتفاع الكثافة السكانية حيث تمتد المناطق الصالحة للزراعة حول نهري جوبا وشبيلي[1].

يرتكز الاقتصاد الصومالي على الرعي وتربية الحيوان، فالصوماليون أصلاً رعاة، والصومال بلد رعوي بالدرجة الأولى، ويصلح للرعي من مساحة البلاد حوالي نصفها، لكثرة المواشي في الصومال حيث يوجد بها ما لا يقل عن 42 مليون رأس من الإبل والبقر والغنم والماعز وغير ذلك. وهذه القطاعات تشكل نحو أكثر من 60% من صادرات البلاد، ويعمل 75% من السكان كرعاة للماشية.

تلي الزراعة في الأهمية، لكنها محدودة الانتشار، ورغم أنها تزداد أهمية في الصومال، إلا أنه يحد من التوسع فيها قلة الأمطار وتذبذبها، ثم قلة وجود خزانات مائية وفيرة المياه. ويعتمد على الزراعة نسبة صغيرة من السكان لا تتعدى 12% ، وتقدر المساحة الصالحة للزراعة نحو 12,5% من مساحة الصومال.

وتتمتع الصومال بحكم امتداد أقاليمها الطويلة شمال خط الاستواء وجنوبه بمناخ مناسب طول السنة لزراعة المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية، وإن كانت كثافة الزراعة تتفاوت، فهي قليلة في الشمال لعدم وجود الأنهار، واضطرار المزارعين إلى الاعتماد على المطر، بينما تكثر في الجنوب، حيث تتوفر مجاري المياه والأرض الصالحة للزراعة. والمنتجات الزراعية الرئيسية هي: الذرة الرفيعة والذرة الشامية والفول السوداني والسمسم. كما ينتج الكثير من الفواكه متعددة الأصناف مثل الموز والبرتقال والمانجو وغيرها[2].

أهم المدن الصومالية:

تنقسم الصومال إدارياً إلى 18 محافظة، وأهم المدن هي:

مقديشو: وهي عاصمة الصومال والمدينة الرئيسية في البلاد اقتصادياً، وتطل على المحيط الهندي، ولها ميناء رئيسي للتصدير والاستيراد، وتتمركز جميع النشاطات فيها لكثرة الهجرات إليها من جميع

---

[1] – قائد حمد العنسي، الصراعات السياسية والعسكرية في القرن الإفريقي وأثرها على اليمن، ط1 الخرطوم، مكتبة الشريف الأكاديمية، 2003م ، ص15

[2] – علي إسماعيل محمد، الصومال: الحركات الوطنية والأطماع الدولية، مكتبة الرسالة، بوصاصو– الصومال، 1996م، ص 26

المحافظات. **هرجيسا:** هي المدينة الثانية بعد مقديشو، وتعتبر العاصمة الإقليمية للمحافظات الشمالية الغربية، وتبعد عن العاصمة حوالي 1500 كم، وتمتاز هرجيسا باعتدال جوها طول العام، وبأنها مركز تجاري للمناطق الرعوية والزراعية المحيطة بها، كما أنها قريبة من ميناء بربرة الذي يربطه بها طريق معبد. **بربرة:** بها ميناء يطل على خليج عدن، وعن طريقه يتم تصدير الثروة الحيوانية، ولها علاقات تجارية مع دول الخليج وجيبوتي واليمن.

بوصاصو: وهي عاصمة المحافظات الشمالية الشرقية، وتطل على خليج عدن، وبها ميناء.

كيسمايو: مدينة تطل على المحيط الهندي، وبها ميناء حديث عن طريقه تتم صادرات وواردات كثيرة. وتطل على المحيط الهندي، وهي عاصمة إقليم جوبا السفلى، ويمتاز هذا الإقليم بسقوط الأمطار في فصلي الربيع والخريف، وقد ازدهرت الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية فيه[1].

خلفية تاريخية عن الصومال:

يقطن الشعب الصومالي بالمنطقة المعروفة جغرافياً بالقرن الإفريقي، ويحتل القرن الإفريقي البروز الشرقي من أقصى شمال شرق إفريقيا، الممتد على شواطئ المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، ويغطي كل الأراضي التي يسكنها الصوماليون، وإن تعددت أوطانهم، فيشمل حالياً جمهورية الصومال، وجمهورية جيبوتي، وإقليم أوجادين في إثيوبيا، والإقليم الصومالي في كينيا، وترجع تسمية منطقة القرن الإفريقي بأنه يشبه قرن (وحيد القرن).

والشعب الصومالي من أوائل الشعوب التي اعتنقت الإسلام في وقت مبكر برضى وقناعة تامة، فأصبحت الهوية الصومالية تعني المسلم في هذه المنطقة، وقد حملت مسئولية نشر الإسلام على عاتقها، وأسست ممالك إسلامية زاهرة عرفت في التاريخ بدول الطراز الإسلامي. وقد أدى قيام هذه الممالك إلى فرض عزلة كاملة على مملكة الحبشة المسيحية التي كانت تهدد الإسلام والمسلمين. وعرفت المنطقة لأول مرة حكماً إسلامياً أساسه الحرية والعدالة، وازدهرت التجارة نتيجة الاستقرار وتأمين طرق المواصلات وأصبحت الشخصية الصومالية حامية المنطقة من مكر أعداء الإسلام[2].

---

[1] –المرجع السابق، ص 27 – 28

[2] – علي حسن محمد، الأزمة الصومالية الحالية– أسبابها وطبيعتها ونتائجها، مجلة دراسات استراتيجية، العدد 4 أغسطس 1995م، الخرطوم، ص 69

الانتماء العرقي واللغوي:

إن كلمة (الصومال) فأول ذكر لها كان في أُنشودة حبشية تخلد انتصارات النجاشي إسحق (1414-1499م) على أوقاف إحدى الإمارات الصومالية الإسلامية التي سقطت عام 1415م ثم ترددت كلمة (صومال) بعد ذلك كثيراً في كتابات المؤرخين الذين جاءوا بعد تلك الفترة.

أما الأصول العرقية للشعب الصومالي فهي مثار جدل كبير بين الباحثين، حيث يرى بعضهم أن الصوماليين ينتمون عرقياً إلى أصل حامي شرقي، أو ما يسمى بمجموعة القبائل الأفرو آسيوية، كغيرهم من شعوب شرق إفريقيا مثل الجالا والدناكل والساهو والبجة، نظراً لعامل السمات الجسمانية والعامل اللغوي، حيث إن اللغة الصومالية تنتمي إلى مجموعة اللغات الكوشية، ولكنهم تحولوا إلى السامية عقب اعتناقهم الإسلام، وتأثرهم بالقبائل العربية المهاجرة إلى القرن الإفريقي الذين تصاهروا مع القبائل الأصلية في المنطقة[1].

وفيما يتعلق بأصل كلمة (الصومال) فإن الباحثين اختلفوا حول تحديد معناها فهناك آراء كثيرة اعتمدت أغلبها على التفسيرات اللغوية والتأويلات اللفظية التي غالباً ما يلجأ إيها الناس لمعرفة ما أشكل عليهم من معاني الكلمات، وفي الغالب فإن مصدر هذه الآراء هو الروايات الشفهية المتداولة وسط الصوماليين، ويمكن أن نختار من هذه الآراء الرأي الذي يقول بأن كلمة (صومال) مركبة من كلمتين هما (سو) بالسين بمعنى (اذهب) و(مال) أي احلب باللغة الصومالية فيكون معناها (اذهب واحلب)، وذلك نظراً لأن الشعب الصومالي شعب رعوي يعتمد في حياته على هذه الحرفة وإن الحليب هو الغذاء الرئيسي للصوماليين وأفضل ما يقدم للضيوف، فإن الأجانب والمهاجرين الذين يرتادون هذه المنطقة أطلقوا عليها هذا الاسم لأنهم كانوا يسمعون عنها كثيراً من الرعاة، وهناك رواية أخرى تقول بأن كلمة الصومال مأخوذة من اسم الجد الأكبر لمعظم القبائل الصومالية، الذي كان يسمى بـــ (سمالي) وهو السلف الذي تنتمي إليه قبائل الدر والهوية وغيرهم. ولذلك تطور اسم (سمالي) من قبيلة معينة إلى اسم يشمل تحالف القبائل الرعوية ثم انداح تدريجياً إلى بقية أنحاء الصومال نتيجة لهجرات القبائل الرعوية من الشمال إلى الجنوب[2].

---

[1] – محمد أحمد شيخ علي، الصومال في مرحلة ما بعد تفكك الدولة ودور القبلية والمجتمع الدولي والمدني في الفترة من 1991-1999م، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، 2003 م، ص 97

[2] – المرجع السابق، ص 102

التكوين القبلي:

يقوم النظام الاجتماعي في الصومال كغيره من المجتمعات القبلية بوجه عام على النظام القبلي. وترجع نشأة هذا النظام إلى أسلوب الحياة في الصومال إذ يحترف ثلاثة أرباع الصوماليين حرفة الرعي، ومن هنا ينقسم الصوماليين إلى قبائل يرتبط أفرادها بسلسلة من الأنساب تنتهي بجد مشترك تعرف القبيلة باسمه، وإلى قبائل مرتبط أفرادها باسم عام مشترك أو بشيء يدل على المصالح العامة المشتركة. فكل قبيلة لها رئيسها سواء بالوراثة أو الانتخاب ويلقب هذا الرئيس بعدة ألقاب حسب اختلاف المناطق والأسماء والألقاب هي: سلطان، إمام، جراد، أُغاس، إسلام ... إلخ. وزعيم القبيلة له نفوذ أدبي كبير فهو يتولى السلطة بين أفراد القبيلة وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات بين قبيلة وأخرى.

لقد لعب النظام القبلي دوراً هاماً في المجتمع الصومالي، فقد كانت القبيلة تمثل دولة صغيرة ذات سيادة تتولى الدفاع عن نفسها، وقد قام النظام القبلي على التكامل الاجتماعي والشورى تبعاً للمبدأ الذي أصبح قولاً مأثوراً وهو أن (القبيلة الطيبة لا يوجد فيها جائع إذا لم يكن الجميع جائعين) وكل قبيلة لها مساحة وحدود معينة وللنظام القبلي الصومالي قانون يشبه قانون القوانين المعاصرة ويعرف بـــ (حير) ولا تختلف نصوصه وأحكامه من قبيلة لأخرى إلا نادراً. وكان فصل الخصومات على أحكام الشريعة الإسلامية والعرف وتلتزم كل قبيلة بنصوص (حيرها) أي قانونها وعرفها. وكان من طبيعة الصوماليين أن يعقدوا اجتماعات عادية يتناولون فيها قضايا الأرض والمصالح، ويناقشون فيها العلاقات بين القبائل وينظرون فيها المصالح العمة وشؤونهم المشتركة. كما يختلف المتجمع الصومالي من طبيعة الدول الإفريقية فأنه مجمع أصوله واحدة وثقافته واحدة، يدين جميعهم بالإسلام وأرضه متصلة ببعضها البعض رغم تقطيع أوصالها بين أربع دول استعمارية هي فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، والحبشة[1].

القبائل الرئيسية: هناك أربع قبائل رئيسية في الصومال– ولها فروع متعددة– وهي: الهوية، والدارود والدرد والرحنوين (دجل ومرفلي).[2]

1/ قبيلة هوية (*Hawiye*):

---

[1] – محمود يوسف موسى، القبلية وأثرها على السياسة الصومالية (1960– 1997)، الخرطوم، دار جامعة إفريقيا العالمية، 2000م، ص26

[2] – مشكلتا الأوجادين والحرب الأهلية في الصومال، موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع السعودية، 2019/1/17م. http://www.moqatel.com

تعتبر قبيلة هوية كبرى القبائل الصومالية ويتركز أفرادها في الأجزاء التي تمتد من نهر شبيلي ونهر جوبا إلى مدينة هوبيا على ساحل المحيط الهندي أما عن امتدادها فهو عرضي الانتشار والتحرك وتشمل معظم الجزء الأوسط الغربي والشمالي في كل من مديرية مدق ومديرية غلغدود وهيران وشبيلي الوسطى، وأجزاء كبيرة من مديرية بنادر وجزء من شبيلي السفلى وجوبا السفلى وجزء من المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها كينيا وجزء من منطقة الصومال الغربي في إثيوبيا. ومن أشهر عشائرها هيراب- وينقسم إلى: أبغال وهبر غدر وشيخال- وحوادلي ومرسدي وججنطبي.

وكان لهذه القبيلة دور بارز في السياسة الصومالية، ومن أبرز شخصياتها السياسية آدم عبدالله عثمان أول رئيس لجمهورية الصومال 1960- 1967م وعبدالله عيسى أول وزير خارجية بعد الاستقلال. وجنرال داؤود عبدالله حرسي، مؤسس الجيش الصومالي، وجنرال محمد فارح عيديد، وعلي مهدي محمد الرئيس المنتخب بعد إسقاط حكومة سياد بري من عام 1991- 1993م.

2/ قبيلة داورد (*Daarood*)

وهيمن أكبر القبائل الصومالية وتتركز في المنطقة الشمالية الشرقية، وأجزاء من إقليم جوبا السفلي في الجنوب، وجزء كبير من المناطق الشمالية الشرقية في كينيا، وجزء كبير من إقليم أوجادين في إثيوبيا. ومن أشهر بطونها: مجيرتين، ومريحان، وأوغادين، وطل مهانتي، وورسنغلي، وهي تعد المنافس الأكبر لقبيلة هوية وكان لها دور باز في مقاومة الاستعمار في الفترة من 1990- 1921م وبرز منها الزعيم الصومالي السيد/ محمد عبدالله حسن، ومن أبرز شخصياتها السياسية عبدالرشيد علي شرماركي أول رئيس وزراء ثم الرئيس الثاني للصومال من عام 1967- 1969م، وعبدالرزاق حاج حسين، ومحمد سياد بري رئيس الجمهورية (1969- 1990م)، وعلي خليف غلير، وعبدالله يوسف أحمد الرئيس الأسبق للحكومة الانتقالية (2004- 2009م).

3/ قبيلة دِرْ (*Dir*)

وتقطن قبائل دِر أساساً في القسم الشمالي الغربي من الصومال وتتعداه إلى داخل جمهورية جيبوتي وغرب مقاطعة هرر في إثيوبيا كما يوجد لها فرع في جنوب الصومال ومن أهم قبائلها: إسحاق، عيسى، وغدي بورسي، بيمال، فقي محمد، فقي عمر.

وأشهر فروعها قبيلة إسحاق وهي أكبر قبائل الإقليم الشمالي (الصومال البريطاني سابقاً) وتعيش قبيلة إسحاق في شمال غرب الصومال وتمتد حركتهم إلى إقليم (هود) داخل الحدود الإثيوبية. ومن أبرز شخصياتها السياسية محمد إبراهيم عقال رئيس وزراء الصومال في الفترة ما بين 1967-1969م والرئيس السابق لما يسمى بجمهورية أرض الصومال، وعبدالرحمن علي تور، وعمر عرتي غالب، طاهر ريالي كاهن الرئيس الأسبق لجمهورية أرض الصومال، وكان لها دور رئيسي في توحيد شطري الصومال وإقامة جمهورية الصومال في الواحد من يوليو 1960م. ومن أشهر عشائر إسحاق هبر أول (*Habar Awal*)، هبر جعلي (*Habar Jecle*)، هبر يونس (*Habar Yonis*).

4/ قبيلة رحنوين (*Digil & Mirifle*)

يكاد يقتصر توزيعهم على الإقليم الخصب الواقع بين نهري – شبيلي وجوبا- ويتمركزون في مديريات شبيلي السفلي وباي وبكول وجزء من جوبا الوسطي ومساحة من شرق غدو. ومن أبرز قبائلها ليسان (*Lisaan*) وايلاي (*Elaay*) وهرين (*Hariin*) ومن أبرز شخصياتها السياسية عبد القادر آدم زوبي وزير داخلية سابق، ثم صار نائباً للرئيس المؤقت على مهدي محمد منذ عام 1991م، وعبد الله ديرو إسحق رئيس برلمان سابق، وشريف شيخ حسن رئيس برلمان سابق.

قبائل أخرى: وهناك قبائل أخرى أقل عدداً من القبائل السابقة مثل قبائل الساب التي تتكون من عناصر أربعة: 1- يبر (*Yibir*) 2- مدغان (*Midgaan*)3- تومال (*Tumaal*)4-موسى طيري(*Muuse Dheere*) وتعتبر قبائل ذات مكانة اجتماعية بسيطة وتشتغل في الحدادة وصناعة الجلود والأحذية، وليس لهم كيان واحد ونجدهم مبعثرين في داخل القبائل المختلفة. وقبيلة البانتو وهي قبيلة زنجية الأصل ويقطنون وادي نهر جوبا وشبيلي، وقبيلة بنادري، وأقلية عربية، وغيرهم[1].

التقسيم الاستعماري للصومال:

في أواخر القرن الماضي تقاسمت القوى الأوروبية الثلاثة بريطانيا العظمى، فرنسا وإيطاليا أراضي الصومال الكبير وقد أشركت هذه الدول إثيوبيا في هذا التقسيم الاستعماري، فحصل بريطانيا على ميناء بربرا لتأمين المواد الغذائية لقواعدها في عدن ثم توسعت نحو المناطق الداخلية لتحتل كل

---

[1] – المرجع السابق. http://www.moqatel.com

شمال الصومال (صومالي لاند) في الوقت الذي حصلت فيه إيطاليا على الجزء الكبر من الأراضي الممتدة من بوصاصو حتى ميناء كسمايو في الجنوب بينما حصلت فرنسا على ميناء جيبوتي والمناطق الغربية منها وكما حصلت الإمبراطورية الإثيوبية على إقليم الأوغادين. وهذا التقسيم اتبع سلسلة من التنازلات والمساومات السرية ليصبح الصومال الكبير مقسماً إلى:

1. جيبوتي لدولة فرنسا (الصومال الفرنسي).
2. الأوغادين لإثيوبيا (الصومال الإثيوبي).
3. شمال الصومال لبريطانيا (الصومال البريطاني).
4. الصومال الكيني (NFD) لبريطانيا.
5. جنوب الصومال ووسطه لإيطاليا (الصومال الإيطالي).

لذا وقع كل الوطن الصومالي تحت الاستعمار، وقد تشكلت أول مقاومة وطنية ضد الاحتلال بقيادة الشيخ محمد عبد الله حسن (ثورة الدراويش) والتي استمرت نحو 21 عاماً من 1900-1921م وقد عاصرت هذه الثورة المهدية في السودان. ولم تستطع بريطانيا وحلفائها الثلاث فرنسا وإيطاليا وإثيوبيا القضاء على هذه الثورة إلا بعد استخدام سلاح الطيران لأول مرة في القارة الإفريقية. وقد تأثرت ثورة الشيخ محمد عبد الله حسن بالثورة المهدية في السودان لذا سمي جيشه بالدراويش، وكان الرجلان ينتميان إلى الطريقة الصالحية، وتوفى المجاهد الشيخ محمد عبد الله حسن في 1926/11/23م في مدينة إيمي في أعالي نهر شبيلي في إقليم أوغادين وقد توقف الكفاح المسلح بعد وفاته.

ونتيجة للصراع المرير بين إيطاليا والحبشة حول الأراضي الصومالية ورغبة إيطاليا في الانتقام من الحبشة لهزيمتها في معركة عدوا عام 1896م غزت إيطاليا الحبشة وتمكنت من احتلالها كاملة عام 1935م، كما استطاعت إيطاليا احتلال جميع الأراضي الصومالي عام 1940م ما عدا جيبوتي، وقد أجبرت القوات البريطانية على الانسحاب إلى ميناء عدن، لكن البريطانيين سرعان ما تمكنوا من استعادة محميتهم بل سيطروا عام 1941م على جميع الأراضي الصومالية ما عدا جيبوتي، كما أعادوا الإمبراطور الحبشي إلى الحكم بعد استسلام القوات الإيطالية، وهكذا أصبحت الأمة الصومالية موحدة تارة تحت الاستعمار الإيطالي وتارة أخرى تحت الاستعمار البريطاني.

وقد أدركت بريطانيا مدى تعلق الصوماليين بالاستقلال والوحدة لذا شجعت هذه الفكرة بهدف استغلالها حتى يكون هذا التجمع تحت وصاية بريطانيا العظمى، لذا قام وزير خارجية بريطانيا (آرنست بيفي) بتقديم احتجاج عام 1946م للأمم المتحدة يقض بإبقاء الأراضي الصومالية موحدة تحت وصاية الأمم المتحدة وبإشراف الدولة القائمة بحكم المنطقة (بريطانيا) ولكن الدول الثلاث الأخرى المنتصرة رفضت هذا الاقتراح فروسيا رفضته بحجة أنه سيخنق صديقتها إثيوبيا (مذهب ديني واحد الأرثوذكسي) بينما رأت الولايات المتحدة أنها الوريث الوحيد لكل مستعمرات الدول الأوروبية المنتصرة والمهزومة، في حين أن فرنسا خشيت أن يمتد الأمر لمستعمرتها جيبوتي.

وهكذا ضاعت الفرصة الوحيدة لإبقاء الصومال موحداً، وعندما فشلت بريطانيا في تمرير مقترحاتها على الأمم لمتحدة أيدت تقسيم الصومال إلى ما كان عليه قبل الحرب، وقد رفض حزب وحدة الشباب الصومالي الوصاية البريطانية وبعد نقاش داخل الأمم المتحدة بعد أن أرسلت وفود من الدول الأربعة لاستطلاع آراء السكان قررت الأمم المتحدة وضع الصومال الإيطالي تحت الوصاية الإيطالية بإشراف الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات يحصل السكان بعدها على الاستقلال الكامل وهكذا عادت إيطاليا إلى الصومال عام 1950م.

أما بريطانيا، وعقاباً للصوماليين برفضهم حكم الوصاية البريطانية قامت بالتخلي عما يسمى بالصومال الغربي (الأوغادين) لإثيوبيا وضمت جزء من الأراضي الصومالية إلى مستعمرتها كينيا واحتفظت بمستعمرتها في شمال الصومال والتي استقلت في 26 يونيو 1960م وانضمت بعد ذلك إلى الصومال الإيطالي في الواحد من يوليو 1960م وتم توحيد الإقليمين باسم الجمهورية الصومالية، وعقدت الجمعية الوطنية الموحدة اجتماعها وانتخبت السيد آدم عبد الله عثمان رئيساً للجمهورية والسيد جامع عبد الله غالب رئيساً للبرلمان، ثم كلف رئيس الجمهورية السيد عبد الرشيد علي شارماركي من إقليم الشمال الشرقي بتشكيل حكومة جديدة.

وخلال فترة الحكم المدني التي استمرت 1960- 1969م اتسم نظام الحكم بالمحسوبية وانتشر الفساد بصورة كبيرة، ولم تحدث تنمية حقيقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتم استغلال النفوذ بصورة واضحة واستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإبقاء النفوذ والإثراء، وفسدت الحياة السياسية في البلد وقد وصل عدد الأحزاب في آخر انتخابات إلى نحو 70 حزباً أي صار لكل قبيلة حزب.

وفي ظل هذا الوضع اغتيل رئيس الجمهورية عبد الرشيد علي شارماركي في 1969/7/15م في مدينة (لاس عانود) الواقعة شمال البلاد، على يد شرطي كان يرافق الرئيس في زيارته للمحافظة.

وكان الجيش الصومالي في تلك الفترة يعج بالتيارات السياسية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من الضباط كانوا قد تلقوا تعليمهم في دول المعسكر الشرقي والدول العربية اليسارية، لكن معظمهم كانوا من الشباب ذوي الرتب الدنيا وقليلو الخبرة، بينما كان هنالك عدد من الضباط ذوي الرتب العالية (عقيد فما فوق)، وكان الجميع يراقب الأوضاع عن كثب خاصة أن الانقلابات العسكرية قد انتشرت في البلدان العربية والإفريقية منذ أواسط الستينيات وآخرها كانقلابي السودان وليبيا. لهذا تحرك قائد الجيش الذي رقي لرتبة لواء بعد وفاة القائد السابق داؤود عبد الله حرسي، وذلك لحسم الموقف بعد أن علم بفشل البرلمان في اختيار رئيس للبلاد. وقد قيل أن بعض أعضاء البرلمان حرصوا الجيش على هذا الانقلاب، وهكذا قام اللواء محمد سياد بري بالاستيلاء على مقاليد الحكم في الصومال في انقلاب عسكري أبيض صبيحة الثلاثاء الموافق 1969/10/21م وتم تعليق الدستور وحل الهيئات المنتشرة وحُظرت المظاهرات والتجمعات السياسية، وتم اعتقال قيادات العهد السابق.. كغيره من الانقلابات العسكرية. كما تم تشكيل مجلس عسكري من 25 ضابطاً سُمي المجلس الأعلى للثورة برئاسة محمد سياد بري وقد تم تمثيل القبائل المختلفة على النحو التالي:

11 عضواً من الدارود، 6 أعضاء من الهوية، 7 أعضاء من الدر، وعضواً واحداً من المجموعات ذات الأصول اليمنية [1].

[1] – خلف الله إبراهيم، القنصل بسفارة السودان في مقديشو في الفترة من 1996– 1999م دراسة استراتيجية عن الصومال 1998م، (غير منشورة)، ص 36– 37

المبحث الثاني: أسباب الحرب الأهلية في الصومال

باستقلال البلاد عام 1960م، دخلت البلاد مرحلة النظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب. وقد أوضحت الانتخابات التي أجريت درجة الانقسام في المجتمع الصومالي، إذ اشترك أكثر من 88 حزباً سياسياً في الانتخابات. وعكست م عظم هذه الأحزاب إنتماءات قبلية، معتمدة في ذلك على يقظة الإنتماء القبلي ورسوخه في الوجدان الصومالي، ولم يكن لمعظم هذه الأحزاب برامج محددة أو توجهات فكرية أو أيديولوجية معينة، بل اعتمدت على الروح القبلية والتوجه الإقليمي. ولمن تتعرض في طرحها للقضايا القومية، حيث انصب جل الاهتمام بالمصالح الضيقة والدفاع عن الولاءات القبلية.

ويمكن القول بأنه في السنوات العشر الأولى للاستقلال كان في الصومال قرابة مائة حزب سياسي، وأكثر من 70 منها يقوم على أساس قبلي، وغالبية العدد الباقي على أساس ديني وقلة محدودة على أساس وطني. وكان الاستعمار هو الممول والمحرك لغالبية تلك الأحزاب فلم يستفد الشعب الصومالي من الاستقلال بصورة إيجابية ولم يجن الثمار المرجوة، إذ لم ينتصر بعد على الثالوث المخيف، القبلية والفقر والجهل، وبذا ساهم ضعف المؤسسات السياسية الحديثة التي تسلمت الحكم بعد الاستقلال في إذكاء الصراع الاجتماعي في الصومال.

وجاءت المؤسسة القبلية لتكمل الفراغ الناجم عن ضعف المؤسسات الأخرى. فأصبح النفوذ القبلي هو العامل الأساسي الذي يتم بوجبه توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا. ونتج عن ذلك أن أقعد التنافس القبلي الحكومة عن القيام بمهامها ونشأت حالة من الصراع بين القبيلة والدولة الحديثة. وكان الصومال يعتمد على الحياة البدوية القاسية، ويفضل مصلحة القبيلة الخاصة على مصلحة الدولة العليا. كما كان الولاء الوطني ضعيفاً، لأن المواطن كان يشعر بأن الدولة شيء غريب عهنه ولا علاقة له بها، وأنها لا ترعي مصالحه، بل هي شيء ثانوي بالنسبة له[1].

وإثر اغتيال الرئيس عبدالرشيد علي شرماركي في أكتوبر 1969م، قامت القوات المسلحة ب انقلاب ونصبت حكومة جديدة برئاسة اللواء محمد سياد بري. وبحلول منتصف السبعينات كانت

[1] – علي حسن محمد، الجذور الاجتماعية للمشكلة الصومالية، مجلة دراسات اسراتيجية، الخرطوم، العدد (4) أغسطس 1995م، ص 107– 108

دولة ذات حزب واحد، ومنذ ذلك الحين أدت مجموعة من العوامل إلى وضع الصومال في دربه المفجع نحو الكارثة البشرية.

ومثّل اغتيال شارماركي النواة الأولى للحرب الأهلية، إذ انتقلت السلطة وما تعنيه من سيطرة على الموارد من صفوة فبيلة المجرتين إلى الصفوة الداروتية ممثلة في سياد بي وقبيلته. ولم يتم تحقيق في اغتيال شارماركي كما تم استخدام أجهزة الدولة من جيش واستخبارات في كبت أي صوت معارض. وأصبح الصومال مهيأ لظروف التمرد والثأر والجبهة الداخلية[1].

ويرى البعض أن أول أزمة خطيرة في الصومال كانت في مايو ويونيو1988م عندما حصلت انتفاضة في الشمال أدت إلى تقسيم البلاد ، حيث كان سكان الجزء الشمالي من الصومال المنتمين لقبيلة الإسحاق كبيرة العدد والقبائل الصغيرة الأخرى مستاءين من العلاقة مع الجماعات المنتمية للجزء الجنوبي، وخاصة مع عشيرة الماريحان المنتمية لقبيلة الدارود.

ففي بداية حكمه استند سياد بري على شرعية ثورية وحارب القبيلة بشراسة. وعمل في عام 1971م على إصدار قوانين خاصة تمنع الاستناد عليها واستخدامها على صعيد مؤسسات الدولة وعلى مستوى المواطن والشارع. ومنع جمع الأموال على أساس من رابطة الدم، كما منع استخدام تسلسل النسب في التعريف بالأفراد. كانت العقوبة بالسجن تطبق على كل من يتوسل بالقبيلة في أموره المختلفة. لذا تراجعت القبلية وتوارت خوفاً من السياسات والتدابير التي اتخذت حيالها.

غير أن القبلية أطلت برأسها من جديد عندما استخدمها سياد بري لتكوين نفوذه وسلطته. ووجد من أفراد قبيلته خير سند له ووضعهم في المقدمة وقلدهم المناصب العليا وشاركهم في النفوذ. ثم ضيق هذه الدائرة تدريجياً حتى انحصرت هذه الامتيازات السياسية في أفراد عائلته فقط، فاستطاع أبناء عشيرته (الماريحان) وأعضاء قبيلة زوجته (الدولبهانت) وكذلك قبيلة أخواله (الأوجادين)، أن يتبوؤوا أكثر المراكز حساسية في الدولة. وهذه العشائر جميعها تنتمي إلى تقسيم أكبر هو الدارود[2].

وإلى جانب تقوية الصراعات العشائرية فإن ممارسة نظام بري ساعدت على إحياء الانقسام الإقليمي، إذ تركزت الثورة والسلطة في الإقليم الجنوبي، وقد كانت المشروعات التنموية ومصانع تعليب اللحوم تشيد في جنوب ووسط الصومال بينما أهمل الشمال. أيضاً تم الاستغناء من الشماليين

---

[1] – حسن مكي محمد أحمد، الصومال: من الاستلاب الحضاري إلى الحرب الأهلية والاجتياح الاستعماري، ص 7– 8

[2] – علي حسن محمد، الجذور الاجتماعية للمشكلة الصومالية، مرجع سابق، ص 109

من المناصب العليا في الإدارة والجيش، ولذلك بدأ يعلو الصوت بانفصال الشمال من الجنوب، بذلك لجأ كل من الحكومة والمعارضة إلى الاعتماد على الأصل القبلي.

وكرد فعل للسياسات التي اتبعها سياد بري، ظهرت عدة حركات معارضة لها أذرع عسكرية. وكان الشيء الذي يربط بين هذه الحركات هو الرغبة في الإطاحة بنظام سياد بري، ولم تكن لها رؤية موحدة لما بعد رحيل النظام.

ويمكن أن نورد هنا الحركات السياسية المختلفة التي نشأت قبل الإطاحة بسياد بري[1]:

1. **الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال** *Somali Salvation Democratic Front* (SSDF) تأسست عام 1978م بإثيوبيا، وترتكز على قبيلة المجرتين.
2. **الحركة الوطنية الصومالية** *Somali National Movement* (SNM) تأسست عام 1980م ببريطانيا، وترتكز على قبيلة الإسحاق.
3. **جبهة الصومال أولاً** Somali First Front (SF) تأسست عام 1983م ببريطانيا.
4. **الحركة الإسلامية الصومالية** *Somali Islamic Movement* (SIM) تأسست عام 1986م. أو حركة الاتحاد الإسلامي، وتعمل على أساس عدم الانتماء للعشائر وإنما للإسلام.
5. **المؤتمر الصومالي الموحد** *United Somali Congress* (USC) تأسس عام 1988م بإيطاليا، ويرتكز على قبيلة الهوية.
6. **حركة الوطنيين الصوماليين** *Somali Patriotic Movement* (SPM) تأسست عام 1988م بإثيوبيا، وترتكز على قبيلة الأوغادين.

ويلاحظ أن أشكال المعارضة لسياد بري قد اتخذت تدريجياً طابعاً قبلياً، باعتبار المكون القبلي والشعائري في الصومال على جوانب التفاعل المختلفة خصوصاً بعد ارتكاز النظام على هذا المكون في تدعيم سلطته، ما أدى تدريجياً إلى خلخلة الانتماء الوطني لصالح الولاءات الأولية، وقرار الصدام العنيف بين هذه الولاءات الأولية والنظام ثم فيما بينها في مرحلة تالية.

وقد كان من ضمن عوامل الانهيار في الصومال الطابع الاستبدادي الذي تميزت به حكومة سياد بري مقترنة بضمور القاعدة السياسية العشائرية التي يستند إليها نظام الحكم، وخوض حرب

---

[1] – المرجع السابق، ص 109

مدمرة مع جارتها إثيوبيا في عامي 1977 و 1978م بسبب منطقة أوغادين المأهولة بمواطنين صوماليين في شرق إثيوبيا، وما ترتب عليها من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من أوغادين، وسباق التسلح الإقليمي الذي غذاه تنافس القوتين العظميين أثناء الحرب الباردة مما أدى إلى زيادة تسلح هذا البلد[1].

فقد استبدل الصومال الاتحاد السوفيتي بالولايات المتحدة كقوة عظمى منافسة في الوقت الذي أصبح للسوفييت قواعدهم في إثيوبيا المجاورة. واستمرت الدول الغربية، وبخاصة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية، في تقديم المساعدات للصومال، إلّا أن المساعدات العسكرية كانت لها نصيب وافر. لكن عندما أدركت الدول الغربية أن نظام سياد بري ينهار، وأنه يقمع شعبه الذي تحول إلى عدو له، آثرت الولايات المتحدة الانسحاب من قواعدها في عام 1988م، ثم انسحبت البعثات الدبلوماسية الغربية جميعاً عقب سقوط سياد بري في يناير 1991م.

ويذهب الدبلوماسي محمد سحنون- الذي صار أول مبعوث خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الصومال- إلى أنه لم يكن هناك عمل قوي من جانب المجتمع الدولي. وفي الحقيقة بدأت الأمم المتحدة في إخلاء موظفيها من هرجيسا والمناطق الأخرى في الصومال منذ صيف 1988م لأسباب أمنية. وكانت المفوضية العليا للاجئين في وضع حرج جراء تبعات الاقتتال والفساد الواسع النطاق في برامجها. ولم تبادر الأمم المتحدة ولا المنظمات الإقليمية بقيادة جهود وساطة جادة، والمحاولات الهشة والمعزولة لم يكن لها تأثير[2].

وبتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أواخر السبعينيات وفي الثمانينات، برزت الولاءات العشائرية التقليدية على الساحة وجزأت الأمة الصومالية، وبحلول عام 1988م كان البلد قد وقع في غمار حرب أهلية. وشرد هذا النزاع نصف مليون نسمة من ديارهم ودمر الاقتصاد وأدى إلى انخفاض حاد في الإنتاجية الغذائية. ومع تطور النزاع حول عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الإنفاق العسكري للمزيد من موارد الصومال المحدودة.

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال 1992- 1996م، سلسلة الكتب الزرقاء، إدارة شؤون الإعلام، هيئة الأمم المتحدة، نيويورك، 1996م، المجلد الثامن، ص 9

[2] - Mohammed Sahnoun, Somalia The Missed Opportunities, United States Institute of Peace Press, Washington D.C, 1994, P 8.

وطوال عام 1991م كان القتال بين الفصائل المختلفة يمزق الصومال. وتحول البلد إلى كتل متناثرة في غيبة حكومة مركزية. وصارت المليشيات المتصارعة تتقاتل على الأغذية والأراضي. وباقتحام قوات المؤتمر الصومالي الموحد مدينة مقديشو العاصمة انقطع آخر خيط من نسيج السلطة المركزية لنظام سياد بري، ولكن المؤتمر الصومالي الموحد عجز عن إنشاء سلطة مركزية بديلة. وتحول الصراع بعد سقوط نظام سياد بري إلى صراع بين العشائر من تأجل السلطة والسيطرة. فمنذ يناير 1991م، انتهت الدولة الصومالية وانهار الجيش والمؤسسات الحكومية وأصبح الشعب مسلحاً وتحول الصومال إلى بلد بلا إدارة وبدون خدمات على جميع المستويات[1].

[1] – علي حسن محمد، الجذور الاجتماعية للمشكلة الصومالية، مرجع سابق، ص 111.

المبحث الثالث: الأوضاع الإنسانية قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م.

شهد الصومال ظاهرة جديدة على الحياة السياسية الإفريقية وهي سقوط الدولة بمؤسساتها وأبنيتها وتنظيماتها واختفاؤها من الوجود. فقد انسحب الغضب الجماهيري على نظام سياد بري إلى تحدي شرعية الدولة ذاتها وسلطاتها والردة إلى الأطر التقليدية كأسس للتنظيم الاجتماعي.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي بذلت من أطراف دولية وخاصة برعاية إيطاليا ومصر منذ ديسمبر 1991م، ثم محاولة عقد مؤتمرين لزعماء الفصائل في جيبوتي في يونيو ويوليو 1991م إلّا أن تلك الجهود باءت بالفشل واستمرت الاقتتال بين الفصائل الصومالية.

وقد عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في جيبوتي في يوليو 1991م واختير علي مهدي محمد رئيساً مؤقتاً للصومال، واتفقت جميع الفصائل الصومالية التي اشتركت في هذا المؤتمر على حماية وحدة وسيادة الصومال. بيد أن اللواء محمد فارح عيديد رئيس المؤتمر الصومالي الموحد لم يرض عن تنصيب علي مهدي محمد، فنشبت حرب شاملة بين قوات الطرفين للسيطرة على مقديشو واستمر القتال أربعة أشهر قتل أو أصيب بجراح أثناءها ما يقدر بنحو 25,000 من المدنيين[1].

وأيا كان الأمر فقد خرجت أطراف عديدة غير راضية عن نتائج مؤتمر يوليو 1991م، لتدخل الفصائل في حرب شرسة من أجل السيطرة. وكان الفصيلان الرئيسيان في هذا الاقتتال هما فصيلي محمد فارح عيديد وعلي مهدي محمد.

وقد استخدم الطرفان القوة والسلاح دن تمييز وفشل كل منهما في الوقوف عند الحد المتعارف عليه إنسانياً. وأصبحت مدينة م قديشو مثلاً يضرب على القسوة والعنف والوحشية ومات مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء بسبب الحرب والجوع والمرض.

وعندما اجتاحت الحرب الأهلية مقديشو في ديسمبر 1990- يناير 1991م، أغلقت الأمم المتحدة مكاتبها في الصومال وأجلت موظفيها عن البلد، كما فعل معظم البعثات الدولية والمنظمات الدولية. وفي فبراير ومايو ويونيو ويوليو 1991م، زار مسؤولو الأمم المتحدة مقديشو ليقرروا ما إذا كانت الحالة الأمنية تسمح بالعودة، وفي أغسطس 1991 أعيد فتح المكاتب في مقديشو وفي

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال 1992- 1996م، مرجع سابق، ص 13.

مدينتين في الشمال الغربي هما بربرة وبوراما، وزودت بعدد صغير من موظفي الإغاثة في حالة الطوارئ. ثم أغلق مكتب مقديشو مرة أخرى في نوفمبر 1991م عندما نشب القتال في هذه المدينة بين فصائل المؤتمر الصومالي الموحد المتنافسة[1].

لقد تحولت مدن رئيسية في شمال الصومال إلى أنقاض ودمر ما يقل عن 60 في المائة من البنية الأساسية للبلد، كما تعطل 80 في المائة من مجموع الخدمات الاجتماعية. وأدى غياب الحكومة والعنف فيما بين الشعائر إلى إقحام المدن الصغيرة والكبيرة في كابوس من انعدام الأمن أدى بدوره إلى إعاقة توصيل المساعدة الإنسانية وإلى تهديد العاملين في مجال الإغاثة.

وبحلول نوفمبر 1991م، وجدت لجنة الصليب الأحمر الدولية أن 40% من السكان في جنوب الصومال يعانون من سوء التغذية معاناة حادة و 50% آخرون يعانون منها معاناة معتدلة. وموجز القول أن قطاعاً كبيراً من السكان في الجنوب كان معرضاً لخطر الموت جوعاً. وكانت الحالة في الشمال أكثر استقراراً، ولكن وجدت هناك أيضاً جيوب من سوء التغذية.

وقد كانت المعاناة البشرية وقت ذروتها في عام 1992م في الصومال عاتية. فمن بين ما مجموعه 8 ملايين من السكان، كان ما يقرب من 4,5 مليون من الصوماليين في حاجة إلى مساعدة خارجية عاجلة. وكان من بين هؤلاء 1,5 مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعاً، بمن فيهم مليون من الأطفال.

وعندما وصل محمد سحنون إلى الصومال في بعثة تقصي حقائق في بدايات 1992م، كان 300,000 من المواطنين قد توفوا جراء الجوع وأمراض سوء التغذية، وسقط الآلاف جرحى بسبب القمع والحرب الأهلية. وكان نسبة 70% من الماشية قد نفقت، ودمرت المراعي، وكان هناك 500,000 لاجئ بإثيوبيا وكينيا وجيبوتي[2].

لقد شردت الحرب الأهلية التي سبقت وأعقبت سقوط حكومة سياد بري ما يقدر بنحو 1,7 مليون نسمة، أي زهاء خمس سكان البلد. وفرّ ما يزيد كثيراً على 700,000 شخص إلى كينيا وإثيوبيا وجيبوتي واليمن. وتدفق إلى مقديشو أكثر من 250,000 مشرد من مدن الأرياف وقراها،

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 16.

[2] – الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، السنة الرابعة عشر، العدد (1) مارس 1993م، ص 14.

وتدفقت أعداد كبيرة أيضاً إلى مدن أخرى في الجنوب، من ضمنها كسمايو ويبدوا. كان للعنف والفوضى اللذان سادا خلال هذه الفترة المناطق الزراعية الجنوبية، التي كانت تقليدياً منطقة إنتاج الحبوب في الصومال، أن أسفرا عن نهب مخازن الحبوب ورحيل المزارعين المحليين سكان هذه المناطق. وكان هذا هو السبب المباشر الوحيد والأهم للمجاعة التي اجتاحت جنوب الصومال في 1992- 1993م[1].

ومع انهيار الحكومة المركزية وانزلاق الصومال في هاوية الفوضى انهارت أيضاً جميع المؤسسات والخدمات التي كانت تقدمها الدولة والتي تمكن المجتمع من أداء وظائفه وحماية أفراده على النحو الذي وصفه الكثيرين بأنه انهيار دولة ومأساة شعب.

فبحلول عام 1992م، لم يكن يعمل من بين مستشفيات البلد ومستوصفاته السبعين سوى 15، وكانت هذه تفتقر إلى الأدوية والمعدات. وكانت شبكات المياه والمرافق الصحية في المدن قد توقفت عن العمل فتأتت عن ذلك أخطار صحية شديدة. وكانت جميع مدارس البلد تقريباً قد أغلقت أبوابها. وانقطع الإمداد الكهربائي. وكان الحكم المحلي قد انهار، وانهار معه نظاما الشرطة والقضاء، ولم تعد هناك أي مصارف. وكانت أسلاك الكهرباء قد سُرقت وجُردت من الألمونيوم والنحاس، وكانت الآلات الصناعية قد فككت وبيعت في الخارج كخردة[2].

إن الحريق والفوضى والحرب في الصومال دمرت كل شيء، حتى الشعب أصبح كل همه الخروج من نيران المدافع، وبدأت منظمات الإغاثة تعلن أن 100 شخص من اللاجئين يموتون يومياً في مخيمات اللجوء، وآخرون هاجروا نهائياً من بلدهم وتمكنوا من السفر إلى أوروبا ضمن مشاريع التوطين... استمرت الحرب الأهلية وأصبح الدمار الذي أصاب الصومال وعاصمته مقديشو من حرب علي مهدي وعيديد أضعاف ما حدث إبان المعارك مع سياد بري.

لقد كان الحرب في الصومال هو "حرب الجميع ضد الجميع". وكانت عصابات مسلحة من المنشقين تطوف شوارع المدينة وطرقات الريف في شاحنات خفيفة مزودة بمدافع رشاشة، وكانت المليشيات تنهب مخازن ومستودعات الوكالات، وتستولي على الشحنات التي أرسلت لمساعدة شعب

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 13- 14.

[2] – عاطف صقر، النزاع الصومالي والصراع الدولي في القرن الإفريقي، العمرانية الشرقية، 1996م، ص 41.

الصومال. وكانت تلك العصابات تهاجم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وتحول دون وصول الأغذية إلى الجائعين وتنهبها لمصلحتها.

وكان من الواضح أن الأزمة الصومالية المستفحلة تستدعي تحركاً ما من قبل المجتمع الدولي، خصوصاً بعد أن طال أثر الاقتتال جهود الإغاثة الدولية، وبعد أن كان المجتمع الدولي مشغولاً بنزاعات وصراعات أخرى تجري في مناطق أخرى غير إفريقيا وغير الصومال.

ويبدو أن غض الطرف عما كان يحدث في هذا البلد من حرب أهلية، كان بداية لإقرار مبدأ التدخل في هذا البلد لأسباب إنسانية. وقد لعب الإعلام الغربي دوراً كبيراً في توجيه الأنظار للوضع في الصومال عبر نقله مشاهد وصور تلفزيونية تعكس الحالة المأساوية واللاإنسانية للمواطنين هناك، على نحو يتخطى الانتماءات القارية والقومية واللغوية، الأمر الذي أفضى إلى تكوّن رأي عام عالمي يطالب بالتدخل في الصومال لوقف الاقتتال ولإغاثة شعب منكوب[1].

لم تقم الأمم المتحدة بمبادرة عملية تجاه الصومال إلّا في عام 1992م، وقد قام الأمين العام للمنظمة آنذاك د. بطرس بطرس غالي بإرسال فريق من كبار المسؤولين في المنظمة إلى الصومال، ففي يناير 1992م أرسل الأمين العام وكيله للشؤون السياسية جيمس جوناه *James Jonah* إلى مقديشو، ليقابل اثنين من كبار قادة الفصائل المتحاربة البارزين وهما محمد فارح عيديد وعلي مهدي، وذلك ليحاول ترتيب وقف إطلاق النار في العاصمة والسماح بدخول مواد الإغاثة الدولية. وأعلن الجانبان تأييدهما لقيام الأمم المتحدة بدور في إتمام المصالحة الوطنية. وأصبحت النتائج التي توصل إليها فريق الأمم المتحدة الذي زار الصومال الأساس لأول قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في الأزمة الصومالية.

والملاحظ أن بداية الاهتمام الفعلي بأزمة الصومال من قبل الأمم المتحدة قد جاء بعد حوالي عام كامل من الإطاحة بسياد بري في 26 يناير 1991م، رغم أن الحرب الأهلية ظلت مستعرة منذ ذلك التاريخ. والجديد في تعاطي الأمم المتحدة مع أزمة الصومال هو أنه قد تم بعيد حرب الخليج الثانية وظهور مفاهيم جديدة أصبح بالإمكان تكريسها مسبقاً[2].

---

[1] – بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من زجاج، مؤسسة الأهرام للنشر، القاهرة، 1999م، ص 68.

[2] – نجوى أمين الفوال، الصومال ما بعد التدخل الدولي، مجلة السياسية الدولة، العدد (121)، يناير 1995م، ص 144–145.

الفصل الثالث:

التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة في الصومال في الفترة 1992- 1996م

المبحث الأول: عمليات الأمم المتحدة في الصومال في الفترة 1992- 1995م

المبحث الثاني: نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال.

المبحث الثالث: أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال في الفترة 1992- 1996م

المبحث الأول: عمليات الأمم المتحدة في الصومال في الفترة 1992– 1995م

عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال 1992– 1993م (UNOSOM – I)

لقد كان واضحاً أن مناطق الصومال كانت تحتاج آنذاك إلى عمل كبير جداً نسبة لما تعرضت له من حروب وجفاف وهجرة ولجوء لأعداد كبيرة من الناس وفقر مدقع ومجاعات وانعدام في الخدمات، إلَّا أن التحرك الدولي لم يأت إلَّا بعد أن ناشد رئيس الوزراء الصومالي المؤقت مجلس الأمن في 15 يناير 1992م أن يعقد اجتماعاً للنظر في الحالة المتدهورة في الصومال وخصوصاً القتال الدائر في مقديشو، وفي 23 يناير 1992م اعتمد مجلس الأمن قراره الأول بشأن الصومال، القرار (733) (1992م)، وفي القرار جزع مجلس الأمن لسرعة تدهور الحالة في الصومال، وأعرب عن قلقه إزاء الحالة السائدة في الصومال، وطلب من الأمين العام أن يتخذ إجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية للمتضررين في الصومال، والتعاون مع المنظمات الإقليمية لوقف الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف في النزاع على وقف الأعمال العدائية، وضمان سلامة الأفراد العاملين في تقديم الإغاثة. ثم فرض مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حظراً عاماً وكاملاً على تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.

وفي فبراير 1992م جرت محادثات في نيويورك بين الأطراف المقتتلة برعاية الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى، تمخض عنها وقف لإطلاق النار، حقق هدوءاً نسبياً.

وفي 17 مارس اتخذ مجلس الأمن القرار (746) (1992م) الذي أعلن فيه بدء عملية الأمم المتحدة في الصومال، وتتلخص هذه العملية بوضع برنامج دولي شامل لتأمين تدفق الأغذية والمساعدات الإنسانية إلى الصومال لمدة ثلاثة أشهر، وأبدى المجلس انزعاجه لعدم تقيد الفصائل بوقف إطلاق النار، واعتبر أن الحالة في الصومال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية استمرار المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية إلى شعب الصومال رغم الظروف الصعبة، وأيد قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال فريق تقني إلى الصومال، ليقوم بوضع خطة لإنشاء آلية تسليم المساعدة الإنسانية دون عوائق[1].

---

[1] – الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، السنة الرابعة عشرة، العدد (1)، مارس 1993م، ص 15.

رسالة الأمين العام والخيارات الخمسة:

طرح الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي خمس بدائل أمام مجلس الأمن للتعامل مع الأزمة الصومالية وذلك على النحو التالي:

1. مواصلة جهود الأمم المتحدة في توزيع قوة تابعة لعملية الأمم المتحدة في الصومال تسترشد بالمبادئ القائمة لعمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم، وهي عمليات وصفها الأمين العام بأنها لن تشكل رداً ملائماً على الأزمة الإنسانية في الصومال في الظروف الحالية.
2. سحب العناصر العسكرية التابعة لعملية الأمم المتحدة في الصومال والتخلي عن فكرة استخدام قوات عسكرية دولية لحماية الأنشطة الإنسانية، وترك الأمر للوكالات الإنسانية لكي تتفاوض على ترتيبات مع زعماء مختلف الفصائل.
3. احتمال استخدام القوة في شكل استعراض للقوة في مقديشو تقوم به عملية الأمم المتحدة في الصومال، وهو ما قد يقنع العناصر الخارجة على القانون بأن تكف عن إساءة استخدام جهود الإغاثة في الصومال.
4. الاضطلاع بعملية إنقاذ على نطاق البلد كله، حيث تتولى مجموعة من الدول بوكالة من مجلس الأمن عملية فرض توزيع المساعدات بالقوة.
5. توسيع دور الأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلام بتشكيل قوة ضخمة وفقاً لترتيبات جديدة بعيدة عن الأسلوب التقليدي.

ونظراً لكون البديل الأول يتطلب استعداد أطراف النزاع للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والبديل الثاني يتطلب سحب القوات الدولية مما يؤثر سلباً على الأزمة، فقد أوصى الدكتور بطرس غالي باختيار أحد البدائل الثلاثة الأخرى التي تتضمن استخدام القوة بهدف وقف استخدام العنف والنهب الذي تتعرض له عمليات الإغاثة ولضمان وصولها إلى الصوماليين الذين يعانون من المجاعة، وأكد الأمين العام على أن مجلس الأمن ليس لديه سوى أن يتخذ إجراءات أكثر شدَّة لتأمين العميات الإنسانية في الصومال[1].

[1] – محمود يوسف موسى، القبلية وأثرها على السياسة الصومالية، مرجع سابق، ص 170.

غير أن مجلس الأمن لم يأذن في ذلك الوقت إلَّا بإرسال مراقبين عسكريين.. وظل ضحايا المجاعة في ازدياد، فوجود الأمم المتحدة في الصومال- آنذاك- لم يكن قادراً على احتواء المجاعة. وكانت المدن مكتظة بمن يهربون من أعمال العنف ويبحثون عن الغذاء، لكن كافة الخدمات الاجتماعية كانت قد دمرت، وكان مئات الآلاف يعيشون في مخيمات دون أن تتاح لهم فرصة الحصول على الغذاء والماء أو الصرف الصحي أو الخدمات الطبية[1].

ولم يصادف قرار مجلس الأمن (746) السابق ما كان يرجى له من قبول والتزام من جانب الأطراف المتنازعة، فازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً في الصومال إلى الحد الذي صارت معه تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وإزاء ذلك لم يجد مجلس الأمن بُداً من التدخل لحل هذا النزاع، حيث أصدر قراره رقم (751) في 24 أبريل 1992م، والذي أنشأ بموجبه قوات حفظ سلام دولية كلفت بمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة، والمعاونة في توصيل المواد الغذائية والمعونات الإنسانية.

وقد أخفقت هذه القوات في أداء مهمتها، وإزاء ذلك دعت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر 1992م إلى إرسال قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة تضم قوات أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرة في الصومال. وقد اقترح البنتاغون أن تقود الولايات المتحدة تحالفاً خارج الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات على أن تحل الأمم المتحدة محل القوات الأمريكية بعد فترة قصيرة من الوقت، وفي 25 نوفمبر وافق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب على هذا الموقف بشرط موافقة الأمين العام بطرس بطرس غالي. وقد تبنى مجلس الأمن الاقتراح الأمريكي في قراره رقم (794) في ديسمبر 1992م[2].

قوة العمل الموحدة: *Unified Task Force* (UNITAF)

بعد أن واجه مجلس الأمن حقيقة أن الوحدة الأصلية الأصغر من عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال الموجودة في العاصمة مقديشو تعوزها القوة والولاية اللازمتين لوقف نهب قوافل الإغاثة من جانب الفصائل المسلحة ورجال العصابات، أقر المجلس في قراره (794) الذي اعتمده في 3 ديسمبر 1992م أن النزاع في الصومال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأذن للدول

---

[1] – بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من زجاج، مرجع سابق، ص 68- 70.

[2] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 183- 184.

الأعضاء بأن ترسل جنوداً لحراسة قوافل الإغاثة، وأيد القرار توصية الأمين العام الداعية إلى وجوب اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن".

وقد أعطى الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب الأوامر في ديسمبر 1992م بتوجيه الرد العسكري الموحد الذي أذن به القرار (794) وهبط إلى أرض مقديشو يوم 9 ديسمبر 1992م آلاف الجنود من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان، وذلك للقيام بعملية أطلق عليها "استعادة الأمل" *Restore Hope* كان مقرراً لها وفق الخطة الأمريكية وكمرحلة أولى، السيطرة على مقديشو. وعين الرئيس الأمريكي بوش "روبر أوكلي *Robert Oacly*" كمبعوث خاص له إلى الصومال[1].

مراحل انتشار القوات المشاركة في العملية:

حددت قيادة قوة العمل الموحدة أربع مراحل لعملية استعادة الأمل، كما يلي[2]:

المرحلة الأولى: تضنت استخدام جنود المشاة البحرية (المارينز) وطائرات مروحية لتأمين مطار وميناء مقديشو وإقامة القواعد العسكرية في العاصمة مقديشو، ومطارات مدينة بيدوة وبال دوجل.

المرحلة الثانية: تم فيها إنزال 16 ألفاً من جنود المشاة البحرية في مقديشو، في حين تقوم وحدة من القوات الأمريكية المتحالفة (نحو 16 آلاف منهم) بالسيطرة على مدينة بيدوة، وحدر، وبلد وين، وجالالقسي.

المرحلة الثالثة: وهي التي اتجهت فيها القوات الأمريكية للتوسع نحو الجنوب للسيطرة على مدينة كيسمايو وميناءها، ونحو مطار باردير، وواصلت الانتشار بالتدرج نحو الشمال.

المرحلة الرابعة: وهي التي تنتهي عندها عملية استعادة الأمل، وتقوم القوات الأمريكية بتسليم المهمة والقيادة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وذلك خلال مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من بداية العملية.

وفي غضون ثلاثة أسابيع، كانت قوات قوة العمل الموحدة قد سيطرت على تسعة مدن رئيسية هي: مقديشو، وبيدوة، بالي دوغلا، كيسمايو، بارضيره، حدر، بلد وين، جلالقسي، مركا.

قيادة عملية "استعادة الأمل" *Restore Hope* :

---

[1] – المرجع السابق، ص 184.

[2] – الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، السنة الرابعة عشرة، العدد (1)، مارس 1993م، ص 16

على الرغم من أن الأمم المتحدة أنشأت ولاية قوة العمل الموحدة، فإن المنظمة لم تضطلع بتنظيم أو بقيادة القوات التي أرسلت لإنجازها، فقد اضطلعت الولايات المتحدة، التي كانت لها أضخم الوحدات حجماً، بالقيادة التنفيذية للقوات التابعة لقوة العمل الموحدة. وكان كلمن قوات الولايات المتحدة وتلك التابعة لوحدات البلدان الأخرى تقدم التقارير إلى الفريق روبرت جونستون *Robert Johnston* من مشاة بحرية الولايات المتحدة.

إلَّا أن قيادة قوة العمل الموحدة بقيت على اتصال وثيق مع مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومع موظفي عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال في مقديشو، حيث بقيت كتيبة باكستانية قوامها خمسمائة رجل، وخمسين مراقباً عسكرياً تحت إمرة الأمم المتحدة.

وفي نيويورك كان فريق معني بالسياسة يلتقي تحت رعاية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع، بمسؤولين رفيعي المستوى من حكومية الولايات المتحدة لاستعراض التقدم الذي تحرزه البعثة من يوم لآخر[1].

الدول المشاركة في عملية استعادة الأمل:

تألف قوام قوة العمل الموحدة في ذروته من 37,000 فرد تقريباً بمن فيهم زهاء 8,000 فرد على متن سفن قبالة الساحل. وسرعان ما انتشرت هذه القوات في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلد لتأمين الموانئ والمطارات وتوفير الحماية لقوافل إمدادات الإغاثة الإنسانية ولحراسة مراكز توزيع الأغذية وكان التركيز منصباً على جنوب الصومال ووسطه، وهما أكثر المناطق تضرراً بسبب المجاعة.

وحتى 7 يناير 1993م كانت قوة العمل الموحدة تضم زهاء 21,000 من العسكريين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية، و 9,995 من الجنود من أكثر من 20 بلداً، وهي: فرنسا، إيطاليا، المغرب، كندا، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، تركيا، بتسوانا، مصر، المملكة المتحدة، ألمانيا، الكويت، نيوزيلندا[2].

كان من المظاهر الخاصة لقوة العمل الموحدة أنها لم تكن ممولة، على غرار بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أنصبة مقررة إلزامية يسددها جميع الدول الأعضاء أو من تبرعات

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 36.

[2] – عاطف صقر النزاع الصومالي والصراع الدولي في القرن الإفريقي، مرجع سابق[، ص 96.

عقب موافقة الجمعية العامة على ميزانيتها. ولما كانت الولايات المتحدة هي التي اضطلعت بتنظيم قوة العمل الموحدة، فإن الأمم المتحدة لم تشترك في إعداد ميزانيتها. وعليه، تحملت تكاليف البعثة البلدان المساهمة بقوات والبلدان التي ساهمت بصندوق استئماني للتبرعات أنشأه مجلس الأمن من أجل قوة العمل الموحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أذنت ولأول مرة في تاريخها لمجموعة من الدول الأعضاء باستخدام القوة العسكرية دون أن تكون تحت قيادة الأمم المتحدة، وذلك لغايات إنسانية في نزاع داخلي، على الرغم من أنه نزاع له انعكاسات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين بسبب التدفق الضخم للاجئين الصوماليين.

وقد جاء التدخل الأمريكي- وعلى حد قول الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب- لأغراض إنسانية بحتة. ومع ذلك، فإن كثيراً من الشكوك تحيط بنوايا التدخل الأمريكي في الصومال، فالبعض ينظر إلى التدخل بوصفه واحداً من المحاولات الأخيرة لإدارة الرئيس جورج بوش لتأكيد الهيمنة الأمريكية على مقدرات النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في حين يرى البعض الآخر أن هذا التدخل قد جاء نزولاً على رغبات شركات البترول الأمريكية العاملة في الصومال، والتي تتمثل في حمايتها من مخاطر الحرب الأهلية بعد ما استطاعت الاستئثار بالعمل في ثلثي الإقليم الصومالي في عهد الرئيس الأسبق سياد بري[1].

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 185.

عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال 1993- 1995م UNOSOM- II

تبيَّن بالنظر إلى الحالة السائدة في الصومال في أوائل عام 1993م أن قوة العمل الموحدة لا يمكنها، حسبما كان مجلس الأمن يتصور في الأصل، أن تسلم مسؤولية العمليات إلى عملية جديدة تابعة للأمم المتحدة، لذلك وفي 26 مارس 1993م اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار (814) (1993م) وسلم مجلس الأمن في قراره بضرورة التحول الفوري والتدريجي لقوة العمل الموحدة إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وقرر توسيع حجم عملية الأمم المتحدة في الصومال وولايتها وفقاً لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، ثم أشار المجلس آسفاً إلى ما يمثله استمرار حوادث العنف في الصومال من تهديد لعملية المصالحة، وإلى "التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق، والغياب العام لحكم القانون في الصومال.

كذلك أكد مجلس الأمن بموجب قراره (814) "الأهمية البالغة لنزع السلاح" وطلب بأن تتقيد جميع الأطراف الصومالية تقيداً تاماً بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.. وطلب المجلس من جميع الدول الاستمرار في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال[1].

وكان من الإجراءات البالغة الأهمية في الإعداد للانتقال من قوة العمل الموحدة إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، تعيين القادة العسكريين، والمبعوثين الخاصين من قبل الأمين العام بطرس بطرس غالي، فتم تعيين الأدميرال جوناثان ترومبول هاو *Jonathan T. Howe* (الولايات المتحدة) ممثلاً خاصاً للأمين العام في الصومال، وذلك اعتباراً من مارس ولمدة ثلاثة شهور، وولايته الإشراف على انتقال قوة العمل الموحدة إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ومواصلة تنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة السياسية وتعمير الصومال. وتضمنت التعيينات الأخرى رفيعة المستوى تعيين لانسانا كوييت *Lansana Quite* (غينيا) نائباً للمثل الخاص للأمين العام في الصومال، وهيو كولموندیلي *Hew Colmondelli* منسقاً للأمم المتحدة للإغاثة والتعمير في الصومال خلفاً لفليب جونستون *Philip Johnston* رئيس منظمة كير الأمريكية. إضافة إلى تعيين الجنرال شفيق بير من تركيا قائداً لقوات بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وكذلك تومس مونتغمري من الولايات المتحدة الأمريكية نائباً له[2].

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 45.

[2] – الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، نيويورك، السنة الرابعة عشرة، العدد (2)، يونيو 1993م، ص 16.

أهداف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال:

حدد مجلس في قراره (814) المذكور آنفاً أهداف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في: (المساعدة في توفير الإغاثة وفي إعادة تأهيل الاقتصاد الصومالي وإعادة اللاجئين وإزالة الألغام، والمصالحة السياسية، وإعادة إنشاء المؤسسات الوطنية والإقليمية بما في ذلك إنشاء قوة شرطة صومالية مؤهلة. والمساعدة في استحداث أنشطة إعلامية مناسبة وتهيئة الظروف المواتية لأن يكون للمجتمع المدني الصومالي دور على جميع المستويات في عملية المصالحة السياسية وفي وضع وتنفيذ برامج الإنعاش وإعادة البناء).

وخطط على أن تجري العمليات العسكرية لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال على أربع مراحل، هي[1]:

المرحلة الأولى: سيستمر الدعم العسكري لنشاط الإغاثة وتجريد الفصائل من السلاح طوال فترة الانتقال.

المرحلة الثانية: يجري توسيع نطاق العمليات إلى شمالي الصومال، اعتماداً على مينائي بربرا وبوصاصو، ثم التحرك إلى هرجيسا وغرو، وتنتهي المرحلة الثانية عندما تتمكن عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال من ممارسة عملها بشكل فعال في جميع أنحاء الصومال ومناطق الحدود.

المرحلة الثالثة: يمكن تخفيض الوجود العسكري في المناطق الأكثر استقراراً ومساعدة السلطات المدنية على ممارسة قد أكبر من المسؤولية.

المرحلة الرابعة: عندما لا تصبح هناك حاجة إلى عمليات عسكرية رئيسية من جانب الأمم المتحدة، سيقدم الأمين العام توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إعادة توزيع القوات أو خفضها.

---

[1] – المرجع السابق، نفس الصفحة.

حجم القوات والدول المشاركة في العملية الثانية:

تولت الأمم المتحدة قيادة عملية يونوصوم-2 بصورة تدريجية حسب قرار مجلس الأمن (814) (26 مارس 1993) القاضي بتشكيل عملية الأمم المتحدة الثانية واستوعبت في إطارها قوة العمل الموحدة، وأشرف على عملية نقل القيادة الجنرال جونثان هاو الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، ففي 4 مايو 1993م تولى الجنرال التركي شفيق بير القيادة العامة للقوات الأممية، وكذلك توماس مونتغمري من الولايات المتحدة الأمريكية نائباً له[1].

وفيما يتعلق بحجم القوات المشاركة فقد خطط لها أن تصل إلى 28.000 فرد، وقد ساهم ثلاثون بلداً بوحدات عسكرية في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وقد أذن مجلس الأمن بموجب القرار (897) (1994) بالتخفيض التدريجي للقوات المشاركة إلى مستوى قوة لا يتجاوز عدد أفرادها 22,000 فرد مع عناصر الدعم اللازمة، وأكد المجلس على الأهمية اللازمة لأن توضع تحت تصرف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال الوسائل المادية والإمكانات العسكرية اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها بطريقة فعالة[2].

وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوة للرد السريع لدعم العملية الثانية، وكانت مسؤولة أمام اللواء توماس مونتغمري، من جيش الولايات المتحدة، الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب قائد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

وأثار التشكيل العام المعقد أسئلة إضافية فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة في العملية، فوجود قوة الرد السريع أعطى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال قدراً أكبر من المرونة العسكرية، ولكنه كان يعني أيضاً أن قوات الولايات المتحدة في الصومال كانت لتعمل تحت هيكلي قيادة مختلفين، بما يؤدي إلى تمييع المسؤولية.

وفيما يتعلق بتعزيز الوحدات العسكرية التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، قال عنها الأمين العام في تقريره على أنها لم تتم بالسرعة التي تم التخطيط لها، وجرى تعزيز القوة

---

[1] – مبارك محمد حاج علي، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية السودان، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، 2014م، ص 61.

[2] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 42.

بصورة تدريجية إلى المستوى المأذون به، وهو 28,000 فرد، وتسبب عجز بعض البلدان عن توفير القوات في المواعيد المحددة في عرقلة توسيع نطاق أنشطة عملية الأمم المتحدة في الصومال[1].

المواجهات بين القوات الدولية والفصائل الصومالية:

حادثة 5 يونيو 1993م:

بدأت القوات الأممية حملة لجمع السلاح من الفصائل الصومالية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (814) (1993م) الذي أعطى أولوية لنزع الأسلحة الثقيلة من الفصائل المسلحة، وبدأ التفتيش على مواقع تخزين الأسلحة التابعة للمؤتمر الصومالي الموحد/ فصيل عيديد في الخامس من يونيو 1993م، وقد لقي هذا التفتيش معارضة قوية من أنصاره، مما أدى إلى التصادم بينهم وبين القوات الأممية، وتوسع الصدام إلى تبادل إطلاق النار، وانتهى إلى مقتل 24 جندياً باكستانياً من قوات الأمم المتحدة، وإلى مقتل 35 مواطناً صومالياً، وكانت هذه الحادثة تحدياً مباشراً لمجلس الأمن ولولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال بموجب القرار المذكور أعلاه.

وقد أدان مجلس الأمن هذا الاعتداء ولذلك اعتمد بالإجماع القرار (837) في 8 يونيو 1993م، وطلب القرار من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق منفذي هذه الاعتداءات. بما في ذلك اعتقالهم واحتجازهم للمحاكمة والعقاب. وأكد المجلس أيضاً الأهمية الحاسمة للتنفيذ المبكر لنزع سلاح جميع الفصائل الصومالية "وتحييد" شبكات البث الإذاعي التي تسهم في إثارة أعمال العنف ضد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وطلب المجلس أيضاً في قراره السابق إجراء تحقيق في حادثة الخامس من يونيو، مع التركيز بصفة خاصة على دور قادة الفصائل المتورطين. وتوصل التقرير الذي صدر في 12 أغسطس 1993م إلى تحميل اللواء عيديد مسؤولية الاعتداء على القوات الأممية[2].

وعلى إثر ذلك، بدأت القوات الأممية في 12 يونيو 1993م حملة منظمة لاستعادة الأمن والنظام في جنوب مقديشو، معقل محمد فارح عيديد، وأكثر أماكن الصومال إثارة للقلاقل والمخاطر. واستمر الهجوم عدة أيام، مصحوباً بقصف جوي وهجوم بري على مواقع الأسلحة، وكذلك على مرافق إذاعة راديو مقديشو.

---

[1] – المرجع السابق، ص 48.

[2] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 55.

وفي 17 يونيو 1993م، دعا الأدميرال هاو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي في الصومال إلى اعتقال اللواء محمد فارح عيديد واحتجازه بمقتضى القرار (837). وقد أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً يؤيد فيه جميع الإجراءات العسكرية التي اتخذتها وتتخذها القوات الدولية في الصومال، ويؤكد أن هذه الإجراءات تشكل جزءً أساسياً من مهام الأمم المتحدة في الصومال، وذلك بغرض نزع سلاح الفصائل المتحاربة واستئصال الخطر الذي يهدد القوات الدولية[1].

وبهذا التصرف تكون الأمم المتحدة قد انحازت في الصراع بين الفصائل الصومالية ضد محمد فارح عيديد انتقاماً منه للاعتداء على قوة حفظ السلام الدولية، وهكذا أصبحت قوات الأمم المتحدة فريقاً آخر من الفصائل الصومالية المتورطة في الصراع[2].

أوضحت حادثة يونيو 1993م أن تجريد المؤتمر الصومالي الموحد/ فصيل اللواء عيديد من السلاح بالقوة كان أمراً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر. ورغم أن قوات اللواء عيديد كانت صغيرة بالمقارنة مع القوات الأممية، إلَّا أنها كانت جيدة التسلح ومتمرسة في المعارك، ومستعدة فيما يبدو لتكبد خسائر، وكانت تلك الفصيلة تتمتع بميزة أخرى هي أن معاقلها توجد في مناطق حضرية مبنية في جنوب مقديشو، وبالتالي فإن الاشتباكات العسكرية كانت تنطوي على خطر وقوع إصابات إضافية في صفوف المدنيين، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التأييد السياسي للواء عيديد، وليس إضعافه، واحتمال أن تتورط الأمم المتحدة بشدة الحرب الأهلية في الصومال[3].

حادثة 3 أكتوبر 1993م:

استمرت الاشتباكات الدامية بين القوات الدولية، وبصفة خاصة الأمريكية وقوات اللواء عيديد، ولقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وفاة أعداد كبيرة من الجانبين. ولتعزيز القوات الدولية في مقديشو وتكثيف الجهود المبذولة لتحديد مكان أولئك المسؤولين عن مهاجمة القوات الأممية واعتقالهم، أرسلت الولايات المتحدة إلى الصومال وحدة من القوات الخاصة التابعة لجيش الولايات المتحدة .

---

[1] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 57.

[2] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 187.

[3] – الأمم المتحدة والصومال، مرجع سابق، ص 57..

وقامت هذه القوات التي كانت تعمل في إطار ترتيب قيادي مستقل عن وحدات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وعن قوة الرد السريع التابعة للولايات المتحدة، بعدة غارات في شهري أغسطس وسبتمبر 1993م، ونجحت في القبض على عدد من معاوني اللواء عيديد، غير أنها دخلت في صدام عنيف مع بعض الفصائل الصومالية ووقعت في صفوفها خسائر كبيرة أدت لاحقاً إلى اتخاذ قرار بسحب القوات الأمريكية من الصومال.

ففي ليلة 3 أكتوبر 1993م، وفي عملية تم تخطيطها والموافقة عليها وشنها بالكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أغارت قوة "دلتا الأمريكية *Delta Force*" على مسكن في جنوبي مقديشو يجتمع فيه المساعدون العسكريون الرئيسيون لـــ فارح عيديد، بناءً على معلومات استخبارية. وقد اقتحمت القوة ذلك المسكن، وقبضت على أربعة وعشرين من الصوماليين، بينما كانت طائرات الهليكوبتر الأمريكية تطلق صواريخ مضادة للدبابات على المنطقة المحيطة. ولكن عندما بدأت القوات الأمريكية انسحابها إلى قاعدتها، أسقط الصوماليون اثنين من طائرات الهليكوبتر، وعندما تحركت قوة "دلتا" لحماية من كانوا بالطائرات، أحاط بها مئات من الصوماليين. وحالما وقعت القوات الأمريكية في الفخ، صبت نيراناً كثيفة مدمرة على الحشود الصومالية وقتلت عدداً منهم.

واستمرت المعركة عدة ساعات. وطلب الولايات المتحدة الأمريكية من قوات حفظ السلام، المساعدة في إنقاذ قوة القناصة. وفي الوقت الذي بدأت فيه ذلك، كان ثمانية عشر جندياً أمريكياً وجندي ماليزي واحد قد قتلوا، وأصيب تسعون أمريكياً وماليزياً وباكستانياً، وأسر طيار أمريكي واحد. وفي اليوم التالي للمعركة، خرج الصوماليون ليحتفلوا بالانتصار الذي تحقق على الأمريكيين وسحبوا جثث بعض القتلى من الجنود الأمريكيين في الشوارع. وقد تم نقل هذا المشهد الفظيع من قبل القنوات الفضائية لكل أنحاء العالم[1].

[1] – بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من زجاج، مرجع سابق، ص 125.

قرار سحب القوات الأممية من الصومال وإنهاء عملية يونوصوم– 2 :

بعد النكسات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في الصومال، خاصة مع انعدام الوضوح بشأن تحديد مدة بقاء القوات الأمريكية المسلحة في الصومال وعدم تحديد الدور الأمريكي بعد نقل القيادة لعملية الـــ يونصوم (2) ، أثر ذلك سلباً على النتيجة النهائية للعملية وأحدث إشكالاً كبيراً داخل الكونغرس الأمريكي ولدى الرأي العام الأمريكي، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى تشديد لهجته على انتهاء مهمة القوات المسلحة الأمريكية فور إنجاز المهمة الإنسانية، ولم تمض سوى أربعة أيام من حادثة 3 أكتوبر 1993م حتى حدد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون يوم 31 مارس 1993م موعداً لانسحاب القوات الأمريكية، من دون تحقيق الهدف الذي تمسكت به وفقاً للخطة الأصلية للتدخل.

وقد أعلنت الدول الغربية الأخرى عن قرب انسحابها من المشاركة في قوة حفظ السلام في الصومال، وبناءً على الانسحاب الأمريكي والغربي أصدر مجلس الأمن قراره رقم (954) في 4 نوفمبر 1994م بإنهاء عمليات حفظ السلام في الصومال في موعد أقصاه 31 مارس 1995م. وبالفعل انسحبت القوات الدولية تحت حماية مظلة عسكرية أمريكية– إيطالية، وأنهت هذه القوات انسحابها في 25 فبراير 1995م[1].

[1] – معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 188.

المبحث الثاني: نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال

إن إجراء تقييم للتدخل الدولي في الصومال، يقتضي التمييز بين الجانب الإنساني للتدخل والجانب السياسي. فبالنسبة للجانب الإنساني فإنه يتجسد بالدور المهم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية في التصدي لخطر المجاعة التي هددت حياة الآلاف من السكان المدنيين والتي راح ضحيتها ما يقارب من 350 ألف صومالي خلال عامي 1991– 1992م، وكان ذلك من خلال تأمين المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها والمساهمة في تنشيط القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين للعودة وممارسة أعمالهم المعتادة، فضلاً عن إعادة ممارسة العديد من الأنشطة التجارية.

أما يتعلق في الجانب السياسي، فإن الأمم المتحدة لم تنجح في تحقيق هدفها، وإنجاز مهمتها بوقف الحرب الأهلية، وإيجاد اتفاق سياسي يعيد بناء الدولة الصومالية، إلَّا أن الأمم المتحدة استطاعت ومنذ بداية عملياتها في الصومال في رعاية سلسلة من اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الفصائل الصومالية، والتي وفرّت جواً مناسباً لتوزيع عمليات الإغاثة الإنسانية في مناطق الصومال المتضررة من المجاعة والجفاف، كما نجحت الأمم المتحدة في عقد مؤتمر للمصالحة الصومالية في أديس أبابا وذلك في مارس 1993م والذي أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجالس محلية وإقليمية تمهيداً لاستعادة السلطة المركزية في الصومال[1].

وقد سمحت عملية "استعادة الأمل" بتنفيذ كامل برنامج عمل المائة يوم الذي اضطلعت به الأمم المتحدة، وفي مقديشو بدأت الطائرات تحط على مدى 24 ساعة في اليوم. وفي الفترة ما بين 10 ديسمبر 1992م و 20 يناير 1993م، رست بأمان 13 سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، في ميناء مقديشو، وأفرغت 40,000 طن من الإمدادات. وفي 22 يناير 1993م تمكنت أول سفينة من الرسو في كيسمايو منذ إغلاق الميناء بسبب انعدام الأمن في سبتمبر 1992م. وتم إصلاح العديد من المهابط الجوية وإعدادها للرحلات الغوثية. وانخفضت بشكل حاد أعمال النهب والابتزاز والاعتداءات على العاملين في مجال الإغاثة في جميع الأنحاء الوسطى والجنوبية للصومال. وبمساعدة قوة العمل المودة جرى تصليح العديد من الطرق الرئيسية في الصومال، كما تمت إزالة الألغام الأرضية[2].

---

[1] – نجوى أمين الفوال، الصومال ما بعد التدخل الدولي، مرجع سابق، ص 144– 145

[2] – الأمم المتحدة والصومال، ص 37.

وقد مكن تحسن الأحوال الأمنية الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في زيادة عدد موظفيها في الصومال، مكا شجع العديد من المنظمات غير الحكومية الجديدة على المجيء إلى البلد. وبالإضافة إلى عمليات إيصال الأغذية التي يضطلع بها برنامج الأغذية العالمي، وسعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عملياتها، عن طريق توفي ر الأدوية والموظفين لـــ 16 مستشفى، و (62) مركز للأمومة والطفولة، و (156) مركزاً صحياً فيكل أرجاء الصومال بحلول يناير 1993م. وساعدت بالتعاون مع شركائها من المنظمات غير الحكومية على إطعام أكثر من 200,000 طفل في اليوم. وفتحت منظمة الصحة العالمية صيدلية مركزية في مقديشو. وبحلول يناير 1993م، كانت الإمدادات من الأغذية والأدوية تصل بالفعل إلى جميع المدن الواقعة في جنوب الصومال وشرقه تقريباً[1].

ويرى أحد الباحثين إلى أن نجاح الأمم المتحدة في الصومال تمثل في وقف المجاعة التي فتكت بحياة 350 ألف صومالي خلال عامي 1991– 1992م وساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فانخفضت نسبة الوفيات في عام 1993م في مقابل وفاة 250 ألف طفل عام 1992م وانخفاض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال إلى 20% في عام 1993م في مقابل 60 إلى 80% عام 1992م. كما زاد عدد الأطفال في المدارس إلى 70 ألف طفل بعدما دمرت الحرب الأهلية معظم المدارس في البلاد، بالإضافة إلى ذلك نجحت الأمم المتحدة في توفير جو آمن خارج مقديشو، الأمر الذي سمح بعودة المزارعين إلى ممارسة نشاطهم والتقليل من الآثار السلبية للمجاعة، واستئناف بعض الأنشطة التجارية في أغلب مناطق الصومال، وإعادة فتح بعض المطارات في الإقليمين الأوسط والجنوبي. ومن ناحية أخرى رصدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 5,4 ملايين دولار لدعم أكثر من 250 مشروعاً للمهجرين الصوماليين بجانب بعض الهياكل الرئيسية في الدولة مثل إعادة افتتاح المحاكم الصومالية وتقوية قوة الشرطة وإنشاء مجالس محلية[2].

---

[1] – الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، السنة السادسة عشرة، العدد (1)، مارس (1995م)، ص 37.

[2] – أيمن السيد شبانة، إفريقيا: استراتيجية مواجهة ا لحروب الأهلية في إفريقيا، جريدة البيان الإماراتية، العدد (12)، يوليو 1999م.

أسباب فشل عمليات الأمم المتحدة في الصومال:

إن كان لعملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال إنجازات تحدثنا عنها سابقاً، فكذلك كان لها العديد من السلبيات والإخفاقات، والبعض يرى أن تدخل الأمم المتحدة في الصومال قد فشل نسبة لهذه الإخفاقات. ومن أهم أسباب فشل عمليات الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها ما يلي[1]:

1/ تأخر استجابة الأمم المتحدة للأزمة الصومالية:

من خلال تتبع تطور الأزمة الإنسانية في الصومال، يمكن ملاحظة أن هذه الأزمة لم تحظ باهتمام الدول الكبرى على غرار ما حدث بأزمة البوسنة والهرسك، الأمر الذي دفع الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي إلى وصف الصومال بالإنسان الفقير الذي يعيش بلا سند أو دعم.

فالأمم المتحدة لم تتحرك بصورة فاعلة حينما كان الاقتتال في أوجه بين قوات الرئيس السابق محمد سياد بري وبقية الفصائل الصومالية. ولم تتحرك كذلك عقب الإطاحة بسياد بري وظهور بوادر انهيار الدولة والمأساة الإنسانية. ولم تتحرك بصورة فاعلة لوقف الاقتتال بين الفصائل الصومالية المتصارعة على السلطة. فقد جرى التدخل الأممي بعد مضي عام كامل من الصراع بين مليشيات الفصائل المختلفة بعد فرار سياد بري. وجاء التدخل الأممي بعد أكثر من عام من تباطؤ التحرك الدولي، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية هناك إلى حد لم تصل إليه من قبل في أي منطقة من العالم. ويبقى التساؤل إزاء توقيت التدخل مثيراً العديد من التكهنات حول ما إذا كانت الأمور قد تركت للتفاقم حتى يتم إعداد المناخ الدولي المواتي للتحرك العسكري الأمريكي.

2/ تضارب مصالح الدول المتدخلة:

ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى التدخل الإنساني في الصومال، أن التدخل في الصومال لم يكن تدخلاً إنسانياً خالصاً وإنما كان له دوافع خفية ترتبط بمصالح الدول المتدخلة على حساب الاعتبارات الإنسانية، فالاهتمام الأمريكي بالصومال في النصف الأخير لعام 1992م كان يتصل باعتبارات سياسية منها: أهمية القرن الإفريقي في توفير المراقبة الدقيقة للخليج العربي، والتنقيب عن النفط الذي بدأ في الصومال من قبل أربع شركات أمريكية كبرى، الأمر الذي يتطلب حكومة صومالية مستقرة وحليفة لها. كما ساهمت عوامل المنافسة الأمريكية الأوروبية، ولاسيما الفرنسية

---

[1] – طارق يحي إبراهيم، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا في التسعينيات، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، 2002م، ص 248.

على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في القارة الإفريقية دوراً في قرار التدخل الأمريكي، وكانت المصالح التجارية لإيطاليا وفرنسا مع الصومال سبباً في مشاركة هاتين الدولتين في إطار عملية الأمم المتحدة، أما دول الجوار فكانت تسعى سعياً حثيثاً لإفشال جهود المصالحة الوطنية بين الفصائل الصومالية، نظراً إلى استفادتها من بقاء حالة الضعف الصومالي، للحيلولة دون إعادة إحياء المطالب الصومالية باسترجاع بعض الأقاليم التابعة لها وخصوصاً إثيوبيا وكينيا. فهذا التضارب في المصالح أدى إلى ضعف التنسيق بين القوات الدولية المشاركة في العملية، كما أدى إلى بروز أزمة قيادة، فقد اعترضت دول أوروبية أبرزها إيطاليا عدة مرات على هيمنة الولايات المتحدة على العملية وكذلك على الأسلوب الذي أدارت به قيادة التحالف الدولي، وتحول مهمتها من عملية إنسانية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ودفع المصالح السياسية إلى الانخراط في العمل العسكري المباشر.

3/ الاستخدام المفرط للقوة:

ومن الانتقادات التي وجهت لعملية الأمم المتحدة في الصومال أنها ركزت كثيراً على الجانب العسكري على حساب الجانب السياسي الذي كان من المطلوب أن يكون أكثر فاعلية لحل الصراع في الصومال جذرياً، وعلى حساب المساعدات الإنسانية التي كان ينبغي أن تشمل كل الصومال وليس فقط العاصمة مقديشو وبعض المناطق المحيطة بها وبعض المدن الأخرى.

وقد أثار استخدام القوات الدولية للقوة المفرطة امتعاض المنظمات الدولية غير الحكومية عن الدور المستقبلي لهذه القوات، ففي 27 يوليو 1993م قامت منظمة أطباء بلا حدود بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة للاحتجاج عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتي وقعت في 17 يونيو 1993م حين هاجمت القوات الدولية لمركز قيادة محمد فارح عيديد كما وجهت ست وعشرون منظمة غير حكومية في 10 أغسطس 1993م شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الطابع العسكري لعمليات قوات السلام الدولية، والتي دمرت الثقة الضرورية اللازمة لإطلاق آلية الحوار والسلام.

كذلك أوردت بعض التقارير أن تسعة أعشار المبالغ المخصصة للمهمات الإنسانية في العملية الدولية في الصومال كانت تصرف لأغراض عسكرية، الأمر الذي يعكس غلبة الهدف العسكري للعملية على أهدافها الإنسانية.

بناءً على ما سبق يمكن تلخيص العوامل التي أدت إلى فشل عمليات الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، فيما يلي[1]:

1. تأخر الاهتمام الدولي للأزمة الصومالية حتى انهارت الدولة واستفحل الصراع القبلي فيها على السلطة والثروة.
2. الازدواجية في أبعاد وشكل التدخل بين الأمم المتحدة التي جرى التدخل باسمها، والولايات المتحدة الأمريكية التي استصدرت قرارات التدخل وشكلت قواتها دعامة القوات الدولية في الصومال.
3. التنافس بين مكونات القوات الدولية في عمليات الأمم المتحدة في الصومال، وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والدول الأوروبية من ناحية ثانية، وعلى الأخص إيطاليا وفرنسا.
4. التركيز على الجوانب العسكرية أكثر من الجوانب السياسية المطلوبة للوصول إلى حل جذري للأزمة، ومن الجوانب الإغاثية المطلوبة لتدارك الأوضاع الإنسانية المتردية.
5. انحياز الأمم المتحدة لصالح بعض الفصائل الصومالية على حساب فصائل أخرى.
6. تركز العمليات في العاصمة مقديشو بصورة رئيسية وبعض المدن الأخرى، ما أدى إلى استمرار الأزمات الإنسانية والاقتتال في مناطق أخرى من البلاد.
7. فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في فهم الطبيعة السياسية والاجتماعية للشعب الصومالي الذي يرفض التسلط والخضوع للأجنبيين.

[1] – طارق يحي إبراهيم، المرجع السابق، ص 254.

المبحث الثالث: أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال في الفترة 1992– 1996م

إن نتائج التدخل الدولي هو المؤشر الأكثر حسماً في تقييم مدى النجاح الذي نتج عن التدخل الدولي في الصومال، على اعتبار أن أحد أهم شروط التدخل الإنساني هو أن يحدث نتائج إيجابية وتحسيناً حقيقياً في حالة احترام حقوق الإنسان وأحوال المواطنين بصورة عامة، فالصومال ما زال يعيش حالة سيئة جداً بسبب توقف الأمم المتحدة عن القيام بأنشطتها فيها مما أدى إلى انسحاب العديد من المنظمات الإنسانية في الصومال التي لم تزل لحد الآن تفتقد إلى سلطة موحدة في البلاد، كما لم تزل المجاعة في الصومال تفتك بالآلاف من السكان. فالوضع في الصومال عاد كما كان عليه قبل التدخل الدولي، مع فارق واحد هو أن وضع الصومال خلال فترة التدخل كان مثار اهتمام وسائل الإعلام الدولية التي نقلت لكل شخص في العالم أخبار عن مأساة الشعب الصومالي، أما الآن فوسائل الإعلام تكاد تغض النظر عما يحدث في الصومال خاصة بعد فشل التدخل الدولي في إحلال السلام فيه، بالرغم من أن مجلس الأمن وصف الحالة هناك بأنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وكأن التدخل يتأثر بوسائل الإعلام أكثر من تأثره بالمعاناة الإنسانية[1].

يتضح من خلال متابعة عملية التدخل الدولي في الصومال للفترة (1992– 1995) أن الأزمة الصومالية بكل أبعادها الداخلية والإقليمية والدولية أظهرت مدى التعقيد الظاهر للنزاع القائم في الصومال وما عكسه من تنافس شديد بين مختلف الفصائل الراغبة في البحث عن مواقع مهمة بعد تحقيق التسوية واحتمال قيام سلطة مركزية في المستقبل لإنقاذ الدولة المنهارة.

وكان من المفروض أن الهدف المعلن لعملية التدخل الدولي في الصومال منذ البداية هو مساعدة السكان المتضررين جوعاً من المأساة الإنسانية التي يقتضيها الضمير الإنساني الحي بإشراف منظمة الأمم المتحدة، إلَّا أنه وبعد بضعة أشهر من التدخل لوحظ انحراف العملية عن هدفها وانقلاب الأزمة الصومالية إلى مأساة، كما ترتب عن ملاحقة اللواء عيديد سقوط العديد من المدنيين كضحايا لهذا التصرف.

---

[1] – أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي، مرجع سابق، ص 324.

وعلى العموم، تميزت عملية التدخل الدولي في الصومال من خلال دراسة آلياته واستعراض سلسلة القرارات الدولية المتعلقة به بالإخفاق التام لإيجاد تسوية سياسية للصراع القائم في المنطقة، وتجسد ذلك فيما صرح به الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بوصفه عملية فرض السلام في الصومال بالفاشلة: «ما حدث في الصومال تطور جديد في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، حتى في عملية إعادة الأمل لم تنسحب المنظمة الدولية من دولة ما إلّا بعد إنجاز مهامها، وهذا يشكل برهاناً واضحاً أنه بدون إرادة الأطراف في حل نزاع ما لا نستطيع أن نفرض السلام، حاولنا أن نفرض السلام في الصومال خلال ثلاث سنوات ونصف ولم ننجح في مساعينا»[1].

ومن هنا يتبين أن تدخل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام قد اتخذ شكلاً عسكرياً بارزاً الأمر الذي أدى إلى أحداث مأساوية وحرب أهلية شرسة أصبحت الأمم المتحدة طرفاً فيها بينما القتال الفعلي هو بين أحد الفصائل الصومالية والقوات الأمريكية، وهذا ما أدى إلى فشل مهمة السلام الأممية.

وبالنسبة للمشاركة الأمريكية للتدخل في الصومال لم يكن ناجعاً، الأمر الذي دفع أمريكا نتيجة لفشلها وتجربتها المريرة في المنطقة إلى مراجعة حساباتها، لأن التدخل العسكري الأمريكي اعتبره الشعب الصومالي غير مسموح به قانوناً، بل أصبحت لهذا التدخل أهداف سياسية ومصالح ذاتية تحرك أطماع العديد من الدول، وهذا راجع لما يتمتع به الصومال من موقع إستراتيجي في حراسة ومراقبة التحركات على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وما ينطوي عليه من معانٍ كثيرة في السلم والحرب، ومن جهة أخرى، إرادة أمريكا في إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة وفقاً لخططها ولتحقيق مصالحها.

وبعد خروج القوات الأممية من الصومال في مارس 1995م، استؤنف القتال وبدأت مرحلة تصفية الحسابات بين الفصائل الصومالية المسلحة، فبدأ الفصيلين الرئيسيين في مقديشو حشد قواتهما وعقد تحالفات جديدة، استعداداً لموجة جديدة من القتال، واندلعت المعارك الطاحنة بين الفصيلين الرئيسيين في العاصمة مقديشو، مما أدى إلى إغلاق المطار والميناء الرئيسي في العاصمة. ومما

---

[1] – بطرس بطرس غالي، خمس سنوت في بيت من زجاج، مرجع سابق، ص 223.

زاد الأمور تعقيداً تنصيب اللواء محمد فارح عيديد نفسه رئيساً للصومال من جانب مؤيديه، وهذه الخطوة لاقت رفضاً من قِبل زعماء الفصائل الأخرى.

ومن التطورات التي أعقبت خروج القوات الدولية، مقتل اللواء محمد فارح عيديد في إحدى معاركه مع قوات علي مهدي محمد في مقديشو، في أغسطس 1996م. وقد سادت موجة من التفاؤل بعد رحيل عيديد، وخاصة بعد دعوة علي مهدي محمد جميع الفصائل إلى وقف القتال واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات[1].

لكن أصيب الجميع بخيبة أمل كبيرة وإحباط عندما أعلن حسين محمد فارح عيديد ابن الزعيم الراحل، الذي خلف أباه في زعامة الحزب، أنه سيسير على نهج أبيه وخطته، وأنه لن يتصالح مع خصومه، وانه سيقضي على خصومه في الداخل والخارج.

وبرحيل عيديد، حدثت سلسلة من الانشقاقات في صفوف كلا الفريقين، مما أدى إلى ظهور ما عُرف بزعماء الحرب، وأصبحت العاصمة مقطعة الأوصال ومقسمة إلى أجزاء، كل زعيم يُحكم قبضته على حي من أحيائها، وأصبح التنقل بين أحياء العاصمة صعب جداً.

ومما سبق يتضح أن التدخل الدولي للأمم المتحدة في الصومال لم يحقق الاستقرار في الصومال، بل أدى إلى تعميق الخلافات بين الفصائل الصومالية، وإحداث أزمة ثقة عميقة بينهم استعصى معها حل الأزمة الصومالية، والنهوض من جديد بالدولة المنهارة.

---

[1] – علي إسماعيل محمد، الصومال: الحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، مكتبة الرسالة، بوصاصو– الصومال، 1996م، ص 132.

الخاتمة

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول، وتحت كل فصل ثلاثة مباحث، تضمنت المقدمة الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة، الفصل الأول جاء بعنوان مفاهيم وتعاريف التدخل الدولي الإنساني وتضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي، أما المبحث الثاني فتناول مشروعية التدخل الدولي الإنساني، بينما تناول المبحث الثالث ضوابط وأساليب التدخل الدولي الإنساني، والفصل الثاني جاء بعنوان: الأوضاع الإنسانية في الصومال في الفترة من 1992- 1996م، المبحث الأول تناول خلفية جغرافية وتاريخية عن الصومال، أما المبحث الثاني فتناول أسباب الأزمة الحرب الأهلية في الصومال، بينما تناول المبحث الثالث الأوضاع الإنسانية قبل تدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992م. والفصل الثالث جاء بعنوان التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة في الصومال في الفترة من 1992- 1996م، المبحث الأول تناول عمليات الأمم المتحدة الأولى والثانية في الصومال 1992- 1996م، أما المبحث الثاني فتناول نتائج عمليات الأمم المتحدة في الصومال، بينما المبحث الثالث تناول أثر التدخل الدولي الإنساني للأمم المتحدة على استقرار الصومال.

وبعد استعراض مفاهيم التدخل الدولي الإنساني في الفصل الأول من البحث يتضح للباحث أن ظاهرة التدخل الدولي الإنساني أصبحت ظاهرة بارزة ومميزة مع ظهور النظام الدولي الجديد، فالعالم الذي نعيشه منذ أوائل تسعينات القرن الماضي تحديداً قد اصطبغ بسمات مختلفة، وأبرز هذه السمات اتساع نطاق تدخل المجتمع الدولي في الشؤون الداخلية للدول وغلبة الطابع العالمي على العديد من القضايا والمشكلات وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، حيث لم تعد هذه القضايا والمشكلات مقصورة على النظام الداخلي للدولة، بل تم التأكيد على عالميتها وربطها بالسلم والأمن الدوليين،

فالدولة طالما لا تستطيع أو لا ترغب في حماية حقوق الإنسان لمواطنيها، فمن حق المجتمع الدولي تفعيل مسؤولية الحماية والتدخل الإنساني، مما أوجد مبرراً للتدخل تحت مبررات حماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وبدأ التدخل يأخذ اشكل الجماعي من خلال مجلس الأمن الدولي.

ومن خلال متابعة عملية التدخل الدولي في الصومال للفترة (1992– 1995) أن الأزمة الصومالية بكل أبعادها الداخلية والإقليمية والدولية أظهرت مدى التعقيد الظاهر للنزاع القائم في الصومال وما عكسه من تنافس شديد بين مختلف الفصائل الراغبة في البحث عن مواقع مهمة بعد تحقيق التسوية واحتمال قيام سلطة مركزية في المستقبل لإنقاذ الدولة المنهارة.

وكان من المفروض أن الهدف المعلن لعملية التدخل الدولي في الصومال منذ البداية هو مساعدة السكان المتضررين جوعاً من المأساة الإنسانية التي يقتضيها الضمير الإنساني الحي بإشراف منظمة الأمم المتحدة، إلَّا أنه وبعد بضعة أشهر من التدخل لوحظ انحراف العملية عن هدفها وانقلاب الأزمة الصومالية إلى مأساة، كما ترتب عن ملاحقة اللواء عيديد سقوط العديد من المدنيين كضحايا لهذا التصرف.

ومن هنا يتبين أن تدخل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام قد اتخذ شكلاً عسكرياً بارزاً الأمر الذي أدى إلى أحداث مأساوية وحرب أهلية شرسة أصبحت الأمم المتحدة طرفاً فيها بينما القتال الفعلي هو بين أحد الفصائل الصومالية والقوات الأمريكية، وهذا ما أدى إلى فشل مهمة السلام الأممية.

النتائج:

بعد استعراض فصول الدراسة توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

1. التدخل الدولي الإنساني هو لجوء دولة أو مجموعة دول إلى وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد دولة أو الدول التي يُنسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الممارسات.
2. التدخل الدولي الإنساني بدأ بفكرة الحرب العادلة في فترة القانون الدولي التقليدي، على أساس حماية الأقليات، وزاد الاهتمام بالتدخل الإنساني بازدياد اهتمام القانون الدولي المعاصر بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
3. لا يجوز التدخل الإنساني الأحادي الجانب لأنه لا يتسق مع ما قررته قواعد القانون الدولي من احترام سيادة الدول، ويتفق الفقهاء القانونيين المعاصرين في مشروعية التدخل الإنساني وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموافقتها.
4. إن بعض الممارسات الدولية للتدخل الإنساني تتسم بالانتقائية والازدواجية وأن بعض الدول تتخذه كغطاء لتحقيق مصالح خاصة.
5. إن أسباب الحرب الأهلية في الصومال تعود إلى عوامل داخلية وخارجية معقدة أبرزها: الطابع الاستبدادي لنظام سياد بري وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الأخير من حكمه، وفشل الفصائل الصومالية في تكوين حكومة وحدة وطنية عقب الإطاحة بنظام سياد بري، إضافة إلى تنافس القوى العظمى للهيمنة على منطقة القرن الإفريقي.
6. إن التدخل الدولي الإنساني في الصومال قام على دوافع سياسية تمثلت في الرغبة الأمريكية لترتيب الأوضاع السياسية لمنطقة القرن الإفريقي بما يتوافق مع مصالحها عقب سقوط الاتحاد السوفيتي. وسعي كل من فرنسا وإيطاليا حماية مصالحها التاريخية في المنطقة.
7. قام التدخل في الصومال على مصالح اقتصادية للدول الغربية، وخاصة أمريكا التي سعت إلى حماية الشركات الأمريكية من مخاطر الحرب الأهلية بعد استئثارها على عقود التنقيب عن النفط في عهد سياد بري.
8. عمليات الأمم المتحدة في الصومال نجحت في وقف المجاعة التي فتكت بحياة 350 ألف صومالي خلال عامي 1991- 1992م وساهمت في تأمين بيئة آمنة لعمل منظمات الإغاثة

الدولية، كما أشرفت على سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الفصائل الصومالية حققت هدوءً نسبياً في وسط وجنوب الصومال.

9. التدخل الدولي الإنساني في الصومال فشل في إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة الصومالية، بسبب تأخر استجابة الأمم المتحدة للأزمة، حتى استفحل الصراع على السلطة والثروة مما صعب فرص الحل.
10. فشلت الأمم المتحدة القيام بمهامها في الصومال بسبب تضارب مصالح الدول المتدخلة وخاصة الدول الغربية التي كان لها دوافع سياسية واقتصادية في الصومال على حساب الاعتبارات الإنسانية.
11. انحرفت عميات الأمم المتحدة في الصومال عن أهدافها الرئيسية بسبب التركيز على الجوانب العسكرية أكثر من الجوانب السياسية المطلوبة للوصول إلى حل جذري للأزمة، ومن الجوانب الإغاثية المطلوبة لتدارك الأوضاع الإنسانية المتردية.
12. انحياز الأطراف الدولية المتدخلة لبعض الفصائل الصومالية على حساب فصائل أخرى، بغية تشكيل مشهد سياسي معين يلائم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لتلك الأطراف، أدى إلى أزمة ثقة عمية بين الفصائل الصومالية.
13. تركيز القوات الدولية على نزع سلاح الفصائل الصومالية قبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الصومالية يرضي كافة الأطراف أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الدولية والفصائل المسلحة.
14. الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فشلتا في فهم الواقع الاجتماعي والسياسي للأزمة الصومالية قبل محاولة فرض تسوية سياسية معينة على أطراف الأزمة.
15. لم يتحقق الاستقرار بعد خروج القوات الأممية من الصومال عام 1995م، ولكن استمر الصراع وزادت حدته نتيجة فشل الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف الرئيسية من التدخل.

التوصيات:

بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:

1. ضرورة ضبط مفهوم التدخل الإنساني، بحيث لا يتحول إلى أداة تستخدمه الدول الكبرى في تحقيق مصالحها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما كشفت عنه تطبيقاته من نتائج على مختلف المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.
2. ينبغي ألّا يتم التدخل الإنساني إلَّا بموافقة مجلس الأمن وبإجماع دولي وبمعايير محددة وألّا يكون التدخل الإنساني غطاءً لأهداف واعتبارات سياسية.
3. ينبغي ألّا يكون التدخل الدولي الإنساني باستخدام القوة العسكرية إلّا بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
4. ضرورة اقتناع أطراف الأزمة الصومالية بالنظر إلى المصلحة الوطنية بدلاً من المصالح القبلية والشخصية الضيقة.
5. ضرورة الابتعاد عن أي تدخل أجنبي غير مجد وغير مدروس في الصومال سواءً أكان إقليمياً أو دولياً.
6. الإلمام بواقع التركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية للشعب الصومالي، قبل القيام بأي محاولة لحل الأزمة الصومالية.
7. استثمار جهود الصوماليين المخلصين لوطنهم، في محاولات حل الأزمة، باعتبارهم مسؤولين عن تقرير مصير وطنهم.
8. تفعيل دور المجتمع الدولي في مساعدة الصومال مادياً ومعنوياً على تخطي أزماته لبدء مرحلة إعادة بناء الدولة الصومالية.

المصادر والمراجع:

أولاً: الكتب

1. أحمد عبدالله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، مصر، 2005م.
2. أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي، دراسة مقارنة، الجنان للنشر والتوزيع، الخرطوم، 2008م.
3. بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من زجاج، مؤسسة الأهرام للنشر، القاهرة، 1999م.
4. حسام أحمد محمد الهنداوي، التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م.
5. حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م.
6. حسن مكي محمد أحمد، الصومال: من الاستلاب الحضاري إلى الحرب الأهلية والاجتياح الاستعماري.
7. خلف الله إبراهيم، القنصل بسفارة السودان في مقديشو في الفترة من 1996– 1999م دراسة استراتيجية عن الصومال 1998م.
8. السيد الحسيني، موارد المياه في الصومال، القاهرة، 1982م.
9. عاطف صقر، النزاع الصومالي والصراع الدولي في القرن الإفريقي، العمرانية الشرقية، 1996م.
10. علي إسماعيل محمد، الصومال: الحركات الوطنية والأطماع الدولية، مكتبة الرسالة، بوصاصو– الصومال، 1996م.
11. عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي، تقديم صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م.
12. قائد حمد العنسي، الصراعات السياسية والعسكرية في القرن الإفريقي وأثرها على اليمن، ط1 الخرطوم، مكتبة الشريف الأكاديمية، 2003م.

13. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971م.
14. محمد عبدالغني سعودي، المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 1982م.
15. محمد يعقوب عبدالرحمن، التدخل الدولي الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2004م.
16. محمود يوسف موسى، القبلية وأثرها على السياسة الصومالية (1960– 1997)، الخرطوم، دار جامعة إفريقيا العالمية، 2000م.
17. معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ.
18. Mohammed Sahnoun, Somalia The Missed Opportunities, United States Institute of Peace Press, Washington D.C, 1994, P 8.

ثانياً: الرسائل الجامعية:

1. رجدال أحمد، حماية حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، غير منشورة، كلية الحقوق جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 2016م.
2. طارق يحي إبراهيم، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا في التسعينيات، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، 2002م.
3. عبير بسيوني عرفة، التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية: حالة التدخل في العراق (مارس 1991– سبتمبر 1996م) رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1997م.
4. مبارك محمد حاج علي، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية السودان، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، 2014م.
5. محمد أحمد شيخ علي، الصومال في مرحلة ما بعد تفكك الدولة ودور القبلية والمجتمع الدولي والمدني في الفترة من 1991–1999م، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، 2003م.

ثالثاً: الصحف والمجلات والدوريات:

1. إدريس لكريني، التدخل في الممارسة الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير، في العولمة والنظام الدولي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، 2004م.
2. الأمم المتحدة والصومال 1992– 1996م، سلسلة الكتب الزرقاء، إدارة شؤون الإعلام، هيئة الأمم المتحدة، نيويورك، 1996م، المجلد الثامن.
3. أيمن السيد شبانة، إفريقيا: استراتيجية مواجهة ا لحروب الأهلية في إفريقيا، جريدة البيان الإماراتية، العدد (12)، يوليو 1999م.
4. علي حسن محمد، الأزمة الصومالية الحالية– أسبابها وطبيعتها ونتائجها، مجلة دراسات استراتيجية، العدد 4 أغسطس 1995م، الخرطوم.
5. علي حسن محمد، الجذور الاجتماعية للمشكلة الصومالية، مجلة دراسات اسراتيجية، الخرطوم، العدد (4) أغسطس 1995م.
6. اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، تقرير مسؤولية الحماية، ديسمبر 2001م.
7. نجوى أمين الفوال، الصومال ما بعد التدخل الدولي، مجلة السياسية الدولة، العدد (121)، يناير 1995م.
8. الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، السنة الرابعة عشر، العدد (1) مارس 1993م.

رابعاً: المواقع الإلكترونية:

1. الحرب الأهلية في الصومال، موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع السعودية.
http://www.moqatel.com
2. موقع هيئة الأمم المتحدة على الإنترنت، قسم عمليات حفظ السلام.
www.peacekeeping.un.org

الملاحق

ملحق رقم (1)

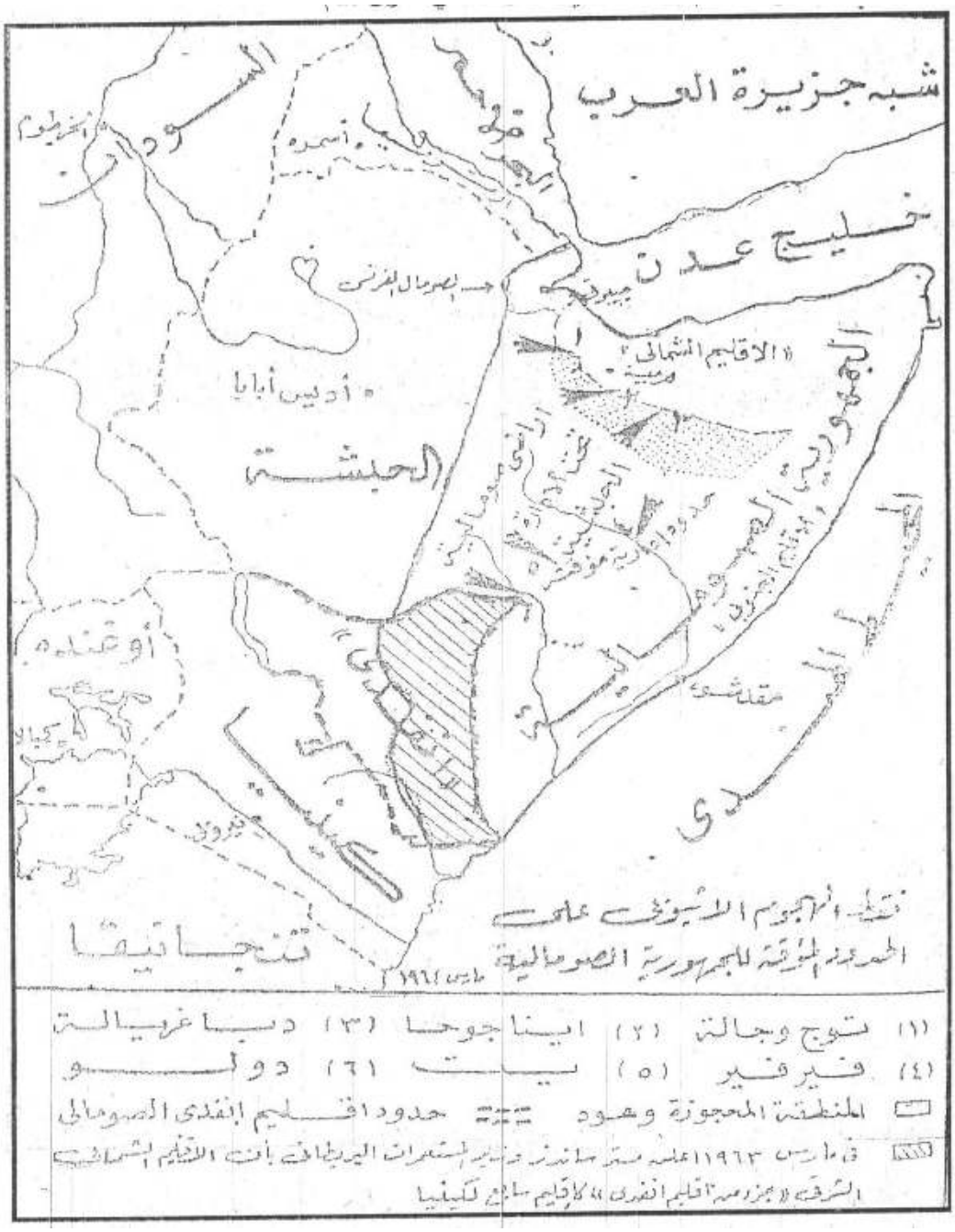

إفريقيا السياسية
الشمال
البحر المتوسط
المحيط الأطلسي
المحيط الهندي
الصحراء الغربية
الجزائر
ليبيا
مصر
تونس
موريتانيا
مالي
النيجر
تشاد
السودان
إريتريا
جيبوتي
إثيوبيا
خليج عدن
السنغال
غامبيا
غينيا بيساو
غينيا
بوركينا فاسو
نيجيريا
سيراليون
ليبيريا
كوت ديفوار
غانا
توغو
بنين
الكاميرون
إفريقيا الوسطى
خليج غينيا
غينيا الاستوائية
الجابون
الكونغو
زائير
أوغندا
كينيا
الصومال
رواندا
بوروندي
تنزانيا
جزر القمر
أنجولا
زامبيا
موزمبيق
مدغشقر
زمبابوي
ناميبيا
بتسوانا
سوازي لاند
ليسوتو
جنوب إفريقيا
صفر ٨٠٠ ١٦٠٠ كم
mo3alem.com

ملحق رقم (2) الخريطة السياسية للجمهورية الصومالية



ملحق رقم (3)

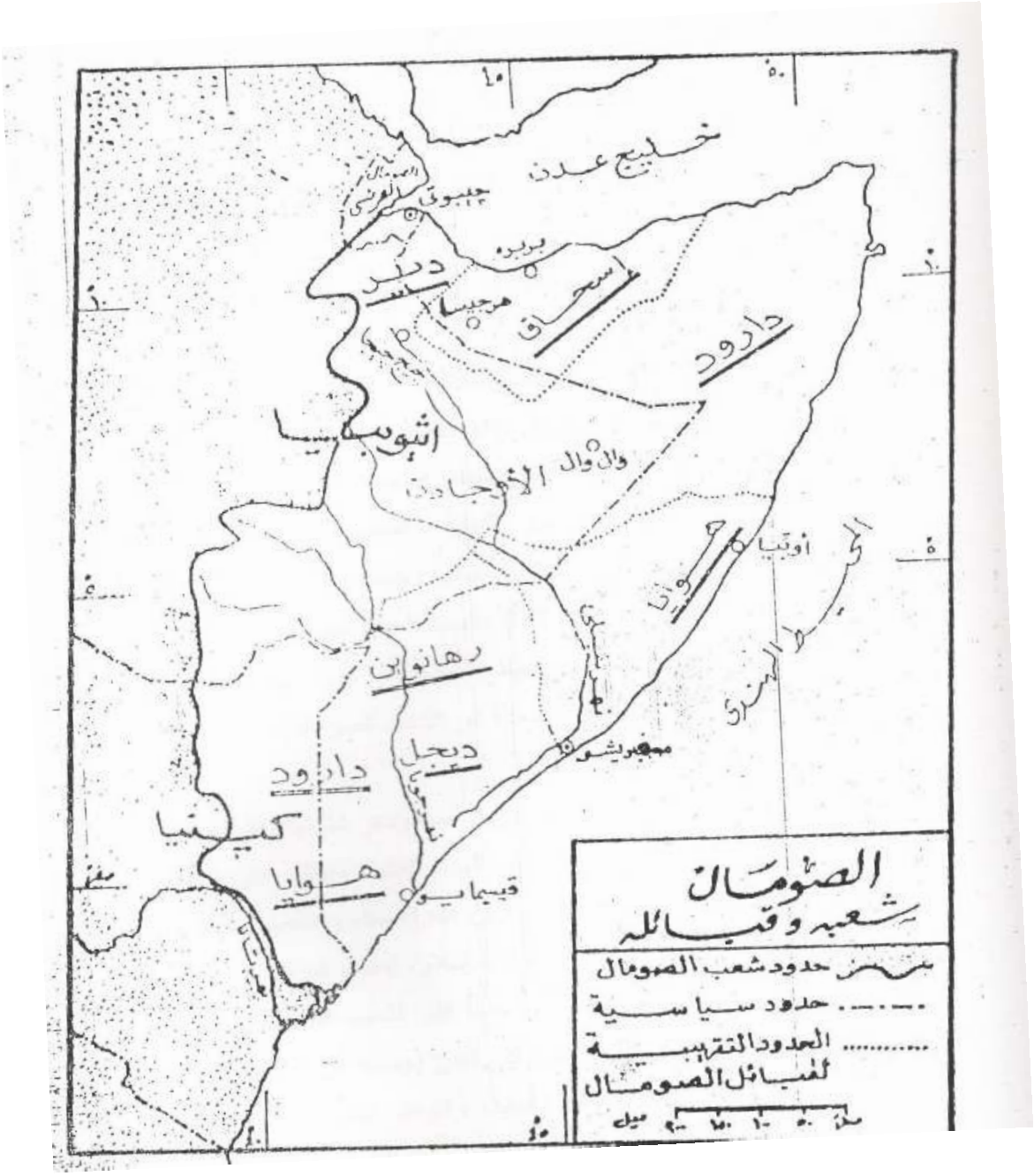
خريطة توضح التقسيم الاستعماري للأراضي الصومالية



المصدر: المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية

ملحق رقم (4)

خريطة توضح الحدود التقريبية للقبائل الصومالية



المصدر: المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية